Договор на размещение товаров из-за рубежа на Платформе Ozon (кроссбордер)

Содержание

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

2. ПРОДАЖА ТОВАРА

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОПЛАТА

РАЗДЕЛ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

РАЗДЕЛ «ПРОДАЖА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА»

РАЗДЕЛ «ПРОДАЖА СО СКЛАДА ПАРТНЁРА ПРОДАВЦА»

РАЗДЕЛ «ВОЗВРАТ, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ»

РАЗДЕЛ «ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ ПРОДАВЦА И РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ»

РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

РАЗДЕЛ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

РАЗДЕЛ «ПАРТНЁРЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ»

РАЗДЕЛ «КАРТОЧКА ТОВАРА»

РАЗДЕЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ»

РАЗДЕЛ «ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕРВИСА»

РАЗДЕЛ «ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

РАЗДЕЛ «ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

РАЗДЕЛ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»

РАЗДЕЛ «ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

Редакция от 24.08.2026 г.

Эта редакция действует с 24 августа 2026 г. Мы заранее публикуем изменения в договоре: если правила на этой странице ещё не вступили в силу, смотрите предыдущую версию.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ,

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

1.1. Предмет Договора

Ozon обязуется оказать, а Продавец обязуется принять и оплатить следующие услуги:

(а) за вознаграждение совершать за счёт Продавца сделки, связанные с реализацией товаров Продавца через Платформу, в т.ч. предоставлять возможность размещать предложения товаров на Платформе, передавать информацию о заказах товаров Продавца, оказывать информационное обслуживание Клиентов;

(б) разрабатывать, оказывать техническое обслуживание и администрирование ЛК Продавца;

(в) оказывать Продавцу услуги в соответствии с Разделами Договора;

(г) оказывать иные услуги в соответствии с Договором.

Права и обязанности по сделкам, связанным с реализацией товаров Продавца и заключенным от его имени, возникают непосредственно у Продавца (ст. 1005 ГК РФ).

1.2. Заключение и срок действия Договора

Договор заключается путём направления Ozon текста Договора (оферты) с уведомлением об Активации и любыми последовавшими действиями Продавца в ЛК по выполнению условий Договора (акцепт) в течение 365 дней с даты Активации (срок для акцепта). Совершение потенциальным Продавцом любых действий в ЛК до Активации не считается акцептом. Сделки, совершённые Сторонами посредством действий в ЛК, признаются совершёнными в простой письменной форме с использованием простой электронной подписи. Все действия Продавца в ЛК в период времени, в течение которого Продавец успешно аутентифицирован в ЛК по Ozon ID, имеют юридическое значение. Договор признается заключённым в дату направления уведомления об Активации. Договор заключается на неопределённый срок и распространяет своё действие на отношения его Сторон, возникшие с даты регистрации Продавца на Платформе.

1.3. Отказ в Активации

Ozon отказывает в Активации, направив Уведомление с указанием причин, если потенциальный Продавец указал реквизиты с ошибками либо не прошел проверку благонадежности контрагентов Ozon, в том числе при совершении потенциальным Продавцом нарушений условий договоров, ранее заключенных с Ozon, а также совершении попыток мошенничества или в иных случаях.

Если Ozon уведомляет об отказе в Активации, то Договор считается незаключённым.

Потенциальный Продавец имеет право оспорить отказ в Активации, предоставив доказательства отсутствия причин для отказа, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание и предоставить мотивированный ответ в течение 7 календарных дней. В случае отсутствия оспаривания либо непредоставления доказательств, потенциальный Продавец не становится Продавцом и не вправе требовать признания Договора заключённым со стороны Ozon, а Ozon

имеет право не рассматривать оспаривание отказа в Активации по аналогичным основаниям при отсутствии дополнительных доказательств и информации.

1.4. Приостановление исполнения Договора Ozon

Ozon вправе в одностороннем порядке полностью либо частично приостановить исполнение своих обязательств по Договору, если:

(а) показатели качества сервиса Продавца снижаются до критических показателей, определяемых Ozon;

(б) у Продавца имеется задолженность по оплате любых сумм по Договору;

(в) состояние товара не соответствует Карточке товара или требованиям Договора, или товар имеет недостатки, не согласованные Сторонами;

(г) Продавец не соблюдает условия Договора или указания Ozon в отношении работы Платформы, или нарушает права третьих лиц;

(д) по техническим или иным причинам. В течение срока приостановления плата за услуги, прямо затронутые таким приостановлением, не взимается;

(е) Продавец не предоставил платёжные реквизиты для указанного в его ЛК способа взаиморасчетов.

1.5. Изменение Договора

Ozon вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, направив Продавцу Уведомление:

(а) не позднее 7 (семи) дней до вступления в силу — о всех изменениях, за исключением п. (б);

(б) не позднее 1 (одного) дня до вступления в силу:

- о любом улучшении положения Продавца, включая предоставление новых прав, льгот, скидок или расширение технического функционала Платформы;
- об уменьшении размеров вознаграждения Ozon или изменении порядка его определения, не влекущем увеличение;
- о добавлении или изменении услуг или технических возможностей Платформы без увеличения вознаграждения;
- о добавлении или изменении услуг или их стоимости, которые Продавец выбирает и подключает в ЛК самостоятельно;
- об изменении Списка запрещенных товаров в целях соблюдения требований законодательства, а также в целях защиты жизни и здоровья Клиентов или сотрудников Ozon;
- о приведении условий Договора в соответствие с изменениями требований законодательства;
- о редакционных, технических, справочных или разъясняющих правках.

Продавец обязан регулярно отслеживать ЛК и электронную почту на предмет изменений в Договоре.

При несогласии с предлагаемыми изменениями в Договор Продавец обязан в течение 7 (семи) календарных дней с даты уведомления об изменениях направить Ozon запрос о расторжении Договора. В противном случае такие изменения с даты их вступления в силу считаются согласованными обеими Сторонами, подлежат применению к отношениям между ними и становятся неотъемлемой частью Договора.

1.6. Расторжение Договора

Любая Сторона может расторгнуть Договор во внесудебном порядке путём направления Уведомления. Датой расторжения будет последний календарный день отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором было направлено Уведомление.

Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае несогласия с изменениями в Договоре.

Ozon вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путём направления Уведомления с указанием причин:

(а) если любое из Заверений оказывается недостоверным, недействительным, неточным или вводящим в заблуждение;

(б) если Продавец допускает существенные нарушения обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь: предоставление недостоверной информации о товаре, непредоставление информации по запросу Ozon в течение 3 дней с даты запроса, нарушение интеллектуальных или иных прав третьих лиц, неоднократные попытки размещения к продаже на Платформе и/или передачи для реализации некачественных, запрещенных, подменных товаров, передача некачественного товара, товара, отличного от описания в Карточке товара, либо товара, являющегося по законодательству Страны Продавца или Страны назначения контрафактным, передача товара, отличного от заказанного Клиентом, продажа товара без его фактической отправки в адрес Клиента, нарушение требований Раздела «Правила общения с покупателями Ozon», нарушение платежных обязательств, нарушение условий Раздела «Конфиденциальность и персональные данные», Раздела «Заверения об обстоятельствах».

Продавец имеет право оспорить отказ Ozon от исполнения Договора, предоставив доказательства отсутствия нарушений либо достоверности, полноты Заверений об обстоятельствах, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание в течение 7 календарных дней. Если Ozon предоставил мотивированный отказ на оспаривание, Ozon вправе не рассматривать последующие оспаривания по тем же основаниям.

Расторжение Договора осуществляется в следующем порядке:

(а) в дату уведомления Ozon прекращает оказание Услуг по Договору (за исключением услуг, связанных с возвратами Клиентов), в том числе, выплату причитающихся Продавцу денежных средств до момента подготовки финального акта сверки по Договору, и делает товары Продавца недоступными к продаже;

(б) не позднее даты расторжения (либо в кратчайшие сроки при одностороннем отказе одной из Сторон) Ozon направляет Продавцу акт сверки, который Продавец обязан согласовать в течение 3 (трех) рабочих дней или направить свой вариант акта сверки, в противном случае акт сверки считается согласованным Сторонами.

Условия Договора после даты расторжения в той части, в которой это применимо, сохраняют свое действие до момента окончательного расчета между Сторонами.

1.6.1. Право Ozon на отказ от исполнения Договора

Ozon вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке без указания причин отказаться от исполнения Договора путем направления Продавцу Уведомления. В этом случае Ozon выплачивает Продавцу плату за отказ от Договора (п. 3 ст. 310 ГК РФ), которая рассчитывается как сумма задолженности Ozon перед Продавцом на дату последнего акта сверки, предшествующего Уведомлению.

Выплата платы за отказ осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты направления Уведомления.

Датой прекращения Договора будет являться дата направления Ozon Уведомления о расторжении Продавцу.

2. ПРОДАЖА ТОВАРА

2.1. Заключение сделок между Продавцом и Клиентом

Продавец и Клиент заключают сделку купли-продажи товара на основании Условий продажи Товаров для физических лиц (в том числе раздел «Условия продажи товаров с доставкой из-за рубежа»). Продавец исполняет обязательства по сделке с Клиентом, соблюдая требования Раздела «Требования к обработке заказов» и иных применимых к обработке Заказов положений Договора.

При заключении любой сделки купли-продажи товара между Продавцом и Клиентом посредством Платформы Продавец является непосредственным продавцом товара и несет все соответствующие права и обязанности продавца согласно законодательству Российской Федерации, Страны Продавца и Страны назначения и указывается в качестве продавца в договоре купли-продажи, товаросопроводительных документах, фискальных документах и иных любых документах, подтверждающих заключение, исполнение и (или) совершение расчетов между Продавцом и Клиентом.

2.2. Цена товара

Продавец самостоятельно определяет цену товара, которая включает стоимость доставки товара, и указывает её в ЛК.

2.3. Порядок определения цены товара

Продавец устанавливает цену товара:

(а) в ЛК в выбранной Продавцом валюте в соответствии с п.3.3.7 настоящего Договора.

(б) на Сайте для Клиента в российских рублях или в иной валюте Страны назначения. По поручению Продавца Ozon обязуется произвести Конвертацию цен на товары, указанных

Продавцом в выбранной им валюте в ЛК:

- а. в российские рубли по Курсу конвертации и транслировать цены в российских рублях для Клиентов.
- б. в валюту Страны назначения (за исключением российских рублей) в реальном времени и транслировать цены в валюте Страны назначения для Клиентов, при этом расчеты с Продавцом производятся исходя из установленной им цены в ЛК в выбранной им валюте.

Продавец поручает Ozon без дополнительного согласования с ним в целях увеличения продаж товаров Продавца при доставке в кластеры региональных коэффициентов предлагать Клиентам приобрести товар Продавца с увеличением цены.

Продавец поручает Ozon без дополнительного согласования с ним в целях продвижения товаров на Платформе определить и осуществить путем оказания комплекса услуг в электронной форме кампанию по продвижению продаж товаров Продавца, в связи с этим Продавец поручает Ozon предлагать Клиентам приобрести товары Продавца с увеличением цены.

Ozon удерживает сумму увеличения цены как дополнительную составляющую Вознаграждения Ozon в связи с получением компенсации за проведение кампании по продвижению продаж товаров Продавца.

2.4. Скидка на товар. Баллы за скидки

Продавец дает поручение Ozon предоставить скидку на товар для его продвижения на Сайте от имени и за счет Продавца с последующим начислением Баллов за скидки (далее – «Баллы»).

В рамках такого поручения Продавец подключается к механике расчетов Баллами, и Ozon начисляет Баллы, которые Продавец использует для получения скидки на сумму Вознаграждения за продажу (в размере начисленных Баллов) либо на услуги Ozon по Договору, перечень которых размещен в Разделе «Комиссии и тарифы», услуги по продвижению товаров и рекламные услуги. При этом, Вознаграждение за продажу рассчитывается исходя из цены товара без учета предоставленных скидок на товар в соответствии с настоящим пунктом.

Баллы используются за тот же отчетный период, в котором они были начислены, и не могут использоваться в других отчетных периодах.

Продавец подключается к механике расчётов Баллами за скидки с момента заключения Договора и вправе отказаться от участия, направив запрос в ЛК, а Ozon отключает расчеты Баллами за скидки в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса. Продавец имеет право после отключения в любой момент направить запрос на участие, а Ozon подключает расчеты Баллами за скидки в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.

Баллы начисляются в следующем размере:

За каждую 1 (одну) единицу валюты Продаца в качестве скидки, предоставленной от цены товара в этой валюте, начисляется 1 (один) Балл в отчетном периоде, в котором товар был реализован Клиенту.

При возврате товара Ozon уменьшает количество Баллов, начисляемых в отчетном периоде, когда произошел возврат товара, на сумму Баллов, которые были начислены Продавцу за

возвращенный товар. В случае, если количество Баллов за возвращенный товар превышает количество начисленных Баллов в отчетном периоде, Ozon выставляет Продавцу вознаграждение за перерасход Баллов за скидки из расчета 1 Балл = 1 единица валюты Продавца по Договору.

Если после использования Баллов для предоставления скидки на Вознаграждение за продажу либо на услуги Ozon по Договору, перечень которых размещен в Разделе «Комиссии и тарифы», услуги по продвижению товаров и рекламные услуги, у Продавца образуется остаток неиспользованных Баллов, Ozon выплачивает Продавцу премию за предоставление скидки в рамках расчётов Баллами в эквиваленте 1 балл = 1 единица валюты Продавца по Договору. Такая премия не изменяет стоимость оказанных услуг.

Сведения о начисленных и использованных Баллах доступны Продавцу в ЛК. Окончательный расчет причитающихся Продавцу Баллов осуществляется по окончании отчетного периода. Иная информация в ЛК о начислении, списании и использовании Баллов является предварительной и приведена исключительно для справочных целей.

Скидки, предоставленные Ozon с момента вступления в силу настоящего пункта, с учетом последующих изменений и дополнений, уменьшают Вознаграждение за продажу в размере предоставленной скидки.

Расчет размера Вознаграждения за продажу указан и согласован Сторонами в Отчёте по итогам отчетного периода

2.5. Общение с Клиентом и ответы на запросы службы поддержки

2.5.1. Способы общения с Клиентами

Продавец может напрямую общаться с Клиентами по вопросам, связанным с товарами, через чат, а также через ответы на отзывы и вопросы Клиента в Карточке товара. Продавец гарантирует, что все его решения и действия при общении с Клиентом по всем каналам связи соответствуют разделу «Правила общения с покупателями Ozon»,требованиям Договора и действующего законодательства о защите прав потребителей. Служба поддержки может направлять Продавцу запросы от Клиентов. Продавец обязан дать ответ в сроки, указанные в запросе.

2.5.2. Чат с Клиентом

Клиент и Продавец имеют возможность начать чат. Продавец имеет право передавать Клиенту свои контактные данные (сведения о собственном сайте в сети Интернет, телефоне, адресе электронной почты и иных контактных данных при наличии) только через чат с Клиентом. При подозрении на мошеннические действия чат может быть приостановлен.

2.5.3. Выделенный номер

Когда это необходимо Продавцу для организации доставки товара Клиенту своими силами или с привлечением служб доставки, Продавец также вправе связываться с Клиентом по специальному выделенному номеру Ozon. Для контроля качества использования Платформы,

оформления и выполнения Заказов, а также исполнения Продавцом условий Договора Ozon может осуществлять запись звонков.

2.6. Другие условия продажи товара

За исключением цены товара Продавец поручает Ozon определять все иные условия продажи товара через Платформу. Условия и сроки возврата определяются Ozon в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Страны назначения и Условиями продажи товаров для физических лиц и могут улучшать положение Клиентов по сравнению с законодательством или Договором. Продавец соглашается с такими условиями в полном объеме.

2.7. Отмена Заказа

2.7.1. Право Ozon на отмену заказа

Ozon имеет право отменять заказы товаров Продавца в случае ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, при непередаче заказов в установленные сроки, неверном указании адреса доставки Клиента, отправке товаров с характеристиками, не соответствующими Карточке товара, отправке запрещенных настоящим Договором к продаже товаров, массовых жалобах Клиентов на качество товара, неоднократном указании некорректных трек- номеров. Такая отмена заказа не признается нарушением Ozon своих обязательств по Договору. Продавец несет ответственность за все негативные последствия, связанные с такими действиями, включая возможные претензии и/или требования, предъявленные Клиентом в связи с подобной отменой заказа, а также снижение показателей качества сервиса вплоть до приостановления оказания услуг по Договору.

2.7.2. Право Продавца на отмену заказа

Продавец имеет право отменять свои заказы, однако несет ответственность за все негативные последствия, связанные с такими действиями, включая возможные претензии и требования, предъявленные Клиентом в связи с подобной отменой заказа. Отменой заказа со стороны Продавца также признается получение информации от выбранной Продавцом Службы доставки об отмене заказа.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОПЛАТА

3.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ OZON

Вознаграждение Ozon состоит из:

(a) процентной ставки от цены товара, установленной Продавцом в ЛК в валюте Продавца по Договору (Вознаграждение за продажу);

(б) вознаграждения за услуги, оказываемые согласно Договору.

Размер Вознаграждения за продажу и стоимость услуг по Договору установлены в Разделе «Комиссии и тарифы».

3.2. ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.2.1. Направление отчётных документов Продавцу

Ozon в течение 5 (пяти) календарных дней с окончания каждого отчётного периода (календарного месяца) направляет Продавцу в ЛК следующие документы (Отчётные документы):

(а) отчёт о реализации товара;

(б) УПД-1, включающий в себя Вознаграждение за продажу, если применимо, и все виды услуг, оказанных Ozon;

(в) отчет и акт выполненных работ по исполнению поручения совершать за счёт Продавца сделки с третьими лицами, привлекаемыми для исполнения отдельных обязательств, связанных с реализацией товаров Продавца через Платформу. Ozon имеет право включать в отчет и акт выполненных работ услуги, оказанные в предыдущих периодах, в случае позднего поступления необходимой информации от привлеченных третьих лиц;

(г) при необходимости, иные документы.

Ozon формирует Промежуточный отчёт по запросу Продавца о его продажах в результате оказания услуг (Промежуточный отчёт) по состоянию на 15 (пятнадцатый) календарный день отчётного месяца. Промежуточный отчёт носит информационный характер и используется исключительно для проведения платежей по Договору. Отчёт содержит информацию о наименовании и количестве реализованного и возвращённого товара, а также о размере вознаграждения Ozon.

3.2.2. Согласование Отчётных документов

Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней после направления Отчетных документов от Ozon обязан:

а) при отсутствии разногласий — подписать документы со своей стороны;

б) при наличии разногласий — направить Ozon мотивированные возражения в форме протокола разногласий. Получив протокол разногласий, Ozon вносит принятые правки и направляет Продавцу изменённые документы, а Продавец обязан подписать их.

3.2.3. Принятие услуг в случае отсутствия обратной связи от Продавца

Если Продавец в установленный срок не подписал Отчётные документы, то документы, подписанные Ozon в одностороннем порядке, считаются:

(а) должным образом согласованными Сторонами (при этом датой согласования документа будет последний день срока, предусмотренного для обратной связи от Продавца); а также

(б) должным подтверждением согласования Продавцом всех сумм и иных указанных в них условий и должным основанием для оплаты.

3.2.4. Акт сверки

По окончании каждого календарного квартала не позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца Ozon может разместить в ЛК Акт сверки с Продавцом за прошедший календарный квартал.

Продавец в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после направления Акта сверки Ozon обязан:

(а) при отсутствии разногласий — нажать в ЛК кнопку «Принять»; либо

(б) при наличии разногласий — нажать в ЛК кнопку «Отклонить» и направить Ozon в ЛК свой вариант Акта сверки, в котором указаны документы, по которым возникли разногласия, в противном случае, возражения Продавца будут считаться необоснованными.

Ozon в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает возражения и направляет Продавцу Акт сверки с согласованными Ozon изменениями.

Продавец обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней после направления Ozon Акта согласовать новый Акт сверки в ЛК или указать свои возражения. В любом случае Стороны обязуются согласовать Акт сверки до окончания следующего календарного квартала.

Если Продавец в установленный срок не сообщил о разногласиях или не указал документы, к которым у Продавца имеются разногласия, то Акт сверки, размещённый Ozon в ЛК, считается:

(а) должным образом согласованным Сторонами (при этом, дата согласования — последний день установленного выше срока для обратной связи от Продавца), а также

(б) должным подтверждением согласования Продвцом всех сумм и иных указанных в Акте сверки условий.

Сверка производится только на ежеквартальной основе. Ozon не предоставляет промежуточный акт сверки по запросу Продавца.

3.2.5. Юридическая сила документов

Стороны признают юридическую силу документов, полученных при коммуникации посредством электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иных документов.

Стороны признают, что направление Отчётных документов в ЛК является необходимым и достаточным подтверждением:

(а) надлежащего исполнения Ozon обязанности по направлению Отчётных документов;

(б) принятия оказанных Ozon услуг в полном объёме в случае отсутствия разногласий со стороны Продавца, направленных в предусмотренном Договором порядке.

Стороны признают данные учётных систем Ozon, отображающиеся в ЛК, преимущественным достоверным источником информации об исполнении обязательств Сторон по Договору.

3.3. ОПЛАТА

3.3.1. Особенности оказания услуг по перечислению денежных средств

По поручению Продавца Ozon заключает от имени Ozon и за счет Продавца договоры с третьими лицами на оказание услуги по организации приема платежей от Клиентов (эквайринг). Размер вознаграждения Ozon и порядок определения размера денежных средств за услуги третьих лиц установлены в Разделе «Комиссии и тарифы». Все денежные средства, полученные Ozon за товары, реализованные на основании Договора, представляют собой собственность Продавцов и находятся в распоряжении Ozon как агента, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Продавца до момента производства взаиморасчетов с Продавцом.

3.3.2. Перечисление денежных средств Продавцу

Ozon перечисляет денежные средства за заказанные и полученные Клиентами в течение отчётного месяца товары Продавца (за вычетом сумм, причитающихся Ozon) дважды в месяц в следующем порядке:

(а) не позднее 25-27 (двадцать пятого-двадцать седьмого) числа отчётного месяца Ozon перечисляет Продавцу денежные средства на основании Промежуточного отчета о продажах из ЛК по состоянию на 15 (пятнадцатый) календарный день отчётного месяца; и

(б) не позднее 10-12 (десяти-двенадцати) календарных дней с даты согласования Отчётных документов Ozon перечисляет Продавцу разницу между суммой по Отчётным документам и суммой, выплаченной согласно п.п. (а) настоящего пункта.

В случае если перечисление денежных средств осуществляется в последний день указанного срока, такое перечисление подлежит исполнению в ближайший рабочий день банка Ozon.

Перечисление денежных средств осуществляется на банковский счёт Продавца или Поставщика платежных услуг. Возможный способ взаиморасчётов указан в ЛК.

Продавец обязуется предоставлять Ozon полные и достоверные платёжные реквизиты, а также поддерживать актуальность таких реквизитов. При получении Продавцом уведомления о необходимости изменения способа взаиморасчётов или предоставления реквизитов в иной валюте, Продавец обязуется своевременно обеспечить изменение платёжных реквизитов в ЛК.

В случае если Продавец предоставил Ozon разные платежные реквизиты по нескольким заключенным Договорам, при невозможности осуществления платежа по независящим от Ozon причинам по реквизитам одного из таких Договоров Ozon вправе использовать платежные реквизиты другого Договора для исполнения своего обязательства по оплате по первому указанному Договору.

3.3.2.1. Перечисление денежных средств Продавцу с использованием Поставщика платёжных услуг или третьих лиц

Ozon вправе предлагать Продавцу исключительно способ взаиморасчетов посредством Поставщика платёжных услуг. В этом случае Ozon перечисляет денежные средства на банковский счет Поставщика платёжных услуг, указывая информацию, необходимую

Поставщику платёжных услуг для дальнейшего перечисления денежных средств, причитающихся Продавцу по Договору. Ozon оставляет за собой право привлекать Поставщиков платёжных услуг по своему усмотрению.

Во избежание любых возможных сомнений, Стороны настоящим соглашаются, что в случае выбора Продавцом расчетов посредством Поставщика платёжных услуг:

(а) такой выбор считается прямым поручением Продавца исполнить обязательства Ozon, возникающие в рамках исполнения Договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика платёжных услуг;

(б) любые денежные обязательства Ozon перед Продавцом в рамках Договора считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Ozon (в соответствии с п.3.3.8 Договора).

Ozon вправе привлекать третьих лиц (субагентов) для перечисления денежных средств Продавцу в сроки и размере, установленные Договором.

Деятельность субагента в Турецкой Республике представляет собой деятельность коммерческого агента, как предусмотрено ст.12 (2) (б) Закона №6493 «О платежных системах и системах расчетов по ценным бумагам, платежных услугах и учреждениях электронных денег».

3.3.3. Минимальная сумма, подлежащая перечислению

В случае если сумма собранных за отчетный период денежных средств в оплату товаров Продавца не превышает 1000 (одну тысячу) долларов США, или 1000 (одну тысячу) евро, или 6500 (шесть тысяч пятьсот) юаней, или 3800 (три тысячи восемьсот) дирхам ОАЭ, или 60000 (шестьдесят тысяч) российских рублей, Ozon перечисляет Продавцу собранные денежные средства в ближайшую платежную дату по достижении указанной суммы.

3.3.4. Удержание сумм

Ozon удерживает из денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу, следующие суммы по обязательствам:

(а) суммы, которые подлежат возврату Клиентам по отменённым заказам, либо согласно итогу рассмотрения их претензий, включая претензии по задержке доставки (когда Клиент отказывается от заказа из-за нарушенных сроков доставки), а также по Отменам, которые не перешли в статус «Доставлено» в течение 40 (сорока) календарных дней с даты отгрузки;

(б) суммы, которые зарезервированы под претензии, находящиеся на рассмотрении (когда Клиент обратился к Продавцу через Платформу, но решение по нему не принято в расчётном периоде). Если претензия разрешена в пользу Продавца, то денежные средства по таким претензиям переводятся ему со следующим платежом в соответствии с условиями Договора;

(в) вознаграждение Ozon, рассчитываемое от суммы в валюте Продавца по Договору;

(г) суммы перевыставленных расходов, неустоек и убытков, причитающихся Ozon. Удержание указанных сумм осуществляется в валюте Продавца по Договору, при этом Конвертация осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату оформления соответствующего заказа или на дату начисления неустоек и убытков;

(д) стоимость доставки, оплаченной Клиентом, если товар был возвращен Клиентом и спор в отношении товара был разрешен в пользу Клиента. Удержание указанной суммы осуществляется в валюте Продавца по Договору по курсу ЦБ РФ в соответствии с условиями Договора.

3.3.5. Выставление счетов

При отрицательном балансе и возникновении задолженности Ozon направляет Продацу счёт на оплату, который Продавец обязан оплатить в течение 7 (семи) календарных дней.

3.3.6. Право на зачёт

Ozon вправе осуществлять односторонние зачёты по встречным денежным обязательствам Продавца, возникающим в рамках Договора и иных договоров, заключённых между Сторонами, с направлением Продавцу документа, подтверждающего зачёт встречных требований.

Стороны согласились, что в случае наличия у Ozon и Продавца встречных денежных обязательств, выраженных в различных валютах, денежное обязательство Продавца новируется в денежное обязательство, выраженное в той же валюте, что и встречное обязательство Ozon, для последующего осуществления взаимозачета указанных однородных обязательств Сторон и без заключения отдельного соглашения об этом, путем направления Ozon уведомления о новации. Датой такой новации первоначального обязательства во вновь возникающее обязательство является дата направления Ozon уведомления о новации. Размер новируемого денежного обязательства и размер вновь возникающего денежного обязательства определяется на основании уведомления о новации, направленного Ozon. Пересчет валюты осуществляется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату новации. Во избежание сомнений, Стороны согласились, что такая новация прекращает обязательства, связанные с первоначальным обязательством, и ни при каких обстоятельствах не прекращает иные обязательства Сторон по Договору.

3.3.7. Валюта Продавца по Договору

В случае если денежные средства от Клиентов за оформленные на Сайте заказы принимаются Ozon в российских рублях, Ozon перечисляет денежные средства Продавцу в выбранной Продавцом валюте по Договору (доступной при регистрации в ЛК), по курсу, указанному в разделе «Курс конвертации», на дату оформления соответствующего заказа.

В случае если денежные средства от Клиентов за оформленные на Сайте заказы принимаются Ozon в иной валюте Страны назначения, Ozon перечисляет денежные средства Продавцу в выбранной Продавцом валюте по Договору (доступной при регистрации в ЛК) исходя из установленной Продавцом цены товара в ЛК.

Валюта Продавца по Договору и валюта платежа могут определяться автоматически при регистрации Продавца или в течение срока действия Договора исходя из Страны Продавца или доступных в Стране Продавца валют.

При осуществлении Конвертации и взаиморасчётов по Договору Стороны согласовали следующий порядок:

(а) Денежные средства, причитающиеся Продавцу по состоянию на 31 июля 2022 года, но не перечисленные в соответствии с п.3.3.2 (б) Договора, подлежат перечислению в валюте Продавца по Договору по курсу ЦБ РФ на 31 июля 2022 года.

(б) Денежные средства, причитающиеся Продавцу за товары, продажи которых будут отражены в Отчетных документах, начиная с августа 2022 года, будут перечислены в порядке, указанном в п.3.3.7 настоящего Договора, за исключением пп. (а) выше.

3.3.7.1. Изменение валюты платежа

Ozon вправе изменить валюту платежа на валюту Страны Продавца или иную доступную в Стране Продавца валюту путем направления уведомления в ЛК. С даты получения уведомления денежные средства, причитающиеся Продавцу в валюте по Договору, будут перечислены в измененной валюте по кросс-курсу Центрального банка Российской Федерации на дату формирования Ozon банковского платежного поручения. Последнее действительно в том числе, когда денежные средства Продавцу будут перечислены со счета третьего лица по поручению Ozon.

3.3.8. Исполнение платёжных обязательств

Обязательство по уплате любой суммы по Договору считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счёта Ozon либо с расчетного счета третьего лица, действующего по поручению Ozon.

3.3.9. НДС

Стоимость услуг Ozon не включает НДС. Если какие-либо услуги Ozon подлежат обложению НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, налог будет исчислен Ozon по действующей ставке и предъявлен к оплате Продавцу в дополнение к стоимости услуг.

3.3.9.1. НДС по законодательству страны Клиента

Если в соответствии с законодательством страны Клиента на Ozon возлагается обязанность по уплате НДС или иного аналогичного налога в отношении товара, реализованного Продавцом через Платформу, то Клиент оплачивает цену продажи товара, установленную Продавцом, и сумму применимого налога.

Сумму налога, которую Клиент уплачивает при расчете за товар, Ozon зачисляет на собственный счет и перечисляет в бюджет государства, установившего такой налог, в предусмотренные законодательством порядке и сроки. Сумма налога не увеличивает цену продажи для Продавца и не отражается в Отчетных документах Продавца.

3.3.10. Приостановление перечисления денежных средств Продавцу

При выявлении случаев нарушения Продавцом условий Договора (в том числе передача товара, отличного от заказанного Клиентом, передача товара, являющегося по законодательству Страны Продавца или Страны назначения контрафактным), или при отсутствии у Ozon (непредоставлении Продавцом) полных и достоверных платёжных реквизитов Продавца, в том числе в рамках измененного способа взаиморасчетов в ЛК или

реквизитов в валюте Страны Продавца, Ozon вправе приостановить перечисление денежных средств до момента выяснения обстоятельств нарушения или получения полных и достоверных платёжных реквизитов Продавца. Ozon уведомляет Продавца о наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте.

Стороны подтверждают, что по смыслу настоящего пункта проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются.

3.3.11. Ответственность за информацию о платёжных реквизитах

Продавец несет ответственность за любые негативные последствия, связанные с указанием при регистрации или в ЛК платёжных реквизитов (при любом выбранном способе взаиморасчетов), непредоставлением и/или предоставлением неполных или недостоверных платёжных реквизитов, а также за последствия, связанные с внутренней политикой и/или регулированием банка и/или Поставщика платёжных услуг, клиентом которого Продавец является.

РАЗДЕЛ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

1. Общие положения об ответственности

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность согласно Договору, а в части, не урегулированной Договором — в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Ответственность Продавца

2.1. Продавец обязуется самостоятельно урегулировать предъявленные к Ozon в любом виде требования третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов, обеспечить защиту интересов Ozon и оградить Ozon от связанных с ними неблагоприятных последствий, если основанием для их предъявления стали действия (бездействие) Продавца и/или привлекаемых им третьих лиц.

2.2. Продавец обязуется возместить Ozon убытки и причиненный вред, если они возникли ввиду действий (бездействия) Продавца и/или привлекаемых им третьих лиц, в том числе при:

(а) нарушении прав третьих лиц, включая интеллектуальные права;

(б) нарушении законодательства РФ;

(в) нарушении обязательств Продавца, предусмотренных Договором или связанных с Договором, если такое нарушение повлекло возникновение убытков Ozon;

(г) предъявлении к Ozon предписаний, претензий, обращений и исков;

(д) нарушении обязательств, заверений и гарантий Продавца в Разделе «Заверения об обстоятельствах»;

(е) нарушении обязательств, установленных в Разделе «Конфиденциальность и персональные данные»;

(ж) нарушении прав интеллектуальной собственности Ozon или третьих лиц;

(з) при предоставлении неполной/недостоверной/некорректной информации и сведений, повлекшем возникновение убытков Ozon;

(и) при нарушении законодательства Российской Федерации (если Страной назначения является Российская Федерация) или иной Страны назначения о налогах и сборах, а также нарушение заверений об обстоятельствах в части налогов и сборов, в результате чего Продавец обязан возместить Ozon сумму доначисленных и уплаченных на территории Российской Федерации (если Страной назначения является Российская Федерация) или иной Страны назначения на основании акта государственного органа, в том числе, решения налогового органа или постановления о возбуждении уголовного дела, налогов, взносов, пеней, штрафов за соответствующие налоговые нарушения, убытков (расходов), понесённых Ozon в рамках обжалования претензий налоговых органов, вызванных нарушением Продавцом заверений об обстоятельствах, указанных в Договоре, в рамках досудебного/судебного урегулирования;

(к) наступлении иных неблагоприятных последствий.

2.3. Продавец обязуется возместить Ozon имущественные потери, вызванные любыми обстоятельствами, связанными с товаром Продавца и/или его деятельностью на Платформе, а также при наступлении гражданско-правовой, административной либо налоговой ответственности.

При этом возмещение осуществляется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, независимо от наличия виновных действий (бездействия) Продавца и/или привлекаемых им третьих лиц и причинной связи с такими потерями.

Размер возмещения Продавцом имущественных потерь, в зависимости от случая, определяется на основании документов, подтверждающих:

(а) осуществление Ozon выплаты в пользу третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов;

(б) возникновение у Ozon обязанности осуществить такие выплаты;

(в) расходы Ozon, связанные с урегулированием требований, претензий, обращений, предписаний, исков или иных требований третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов.

К подтверждающим документам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: вступившие в законную силу судебные решения, исполнительные листы, решения, предписания и иные правоприменительные акты государственных или муниципальных органов, платежные документы, требования третьих лиц, документы об урегулировании требований и иные документы, подтверждающие размер имущественных потерь или обязанность Ozon их понести.

2.4. При выявлении указанных в настоящем пункте несоответствий Продавец принимает на себя риск наступления любых негативных последствий и обязуется возмещать Ozon причиненный убыток, в т.ч. если обнаружено следующее:

(а) вложен не тот товар (пересорт), ввиду чего Клиент отказывается от получения товара, — Стороны производят расчеты аналогично возврату товара Клиентом;

(б) недовложение товара, заявленного в Отправлении, — Ozon удерживает у Продавца сумму, фактически уплаченную Клиентом за товар, не возвращая Вознаграждение за его продажу в счет обработки недовложения;

(в) Продавец передал Отправление по истечении рекомендованного слота и/или не передал Отправление после нескольких переносов даты доставки до Клиента — Ozon вправе отменить Заказ.

2.5. Ozon вправе приостановить размещение на Платформе одного или нескольких товаров Продавца до момента устранения или выяснения обстоятельств любого из следующих нарушений:

(а) передача товара, характеристики которого не соответствуют заявленным в Карточке товара;

(б) передача товара с нарушением требований к сроку годности;

(в) отсутствие подтверждения о готовности Заказа к передаче в срок по схеме продаж realFBS;

(г) предоставление недостоверной информации о сроках и географии доставки, режиме работы склада Продавца, а также иной информации, обязательной к предоставлению;

(д) действия (бездействие) Продавца, в результате которых Ozon отменяет заказ Клиента;

(е) использование и распространение персональных данных Клиентов, полученных от Ozon, в целях, отличающихся от указанных в Договоре;

(ж) рекламные вложения в Заказы с целью продвижения своего товарного знака и/или стороннего сайта;

(з) иные случаи нарушения Продавцом обязательств по Договору.

При неоднократном нарушении Продавцом указанных обязательств Ozon вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг в отношении товаров Продавца, по которым произошло нарушение. Такие действия не являются нарушением Ozon обязательств по Договору.

2.6. Порядок предъявления требования и удержания

Убытки, причиненный вред, имущественные потери и иные суммы, подлежащие возмещению Продавцом, начисляются и выплачиваются на основании требования, направленного Ozon в ЛК или на Электронную почту, в т.ч. путем удержания из денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу.

Продавец вправе заявить мотивированные возражения в течение 5 календарных дней после направления требования, иначе оно считается согласованным Продавцом в редакции Ozon.

2.7. Штрафы

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Продавец уплачивает Ozon штраф в размере, установленном Разделом «Комиссии и тарифы». Ozon указывает Продавцу на нарушенное положение Договора в Уведомлении, после чего Продавец вправе заявить мотивированные возражения в течение 14 (четырнадцати) календарных дней,

если иное не установлено Договором. Штраф не уплачивается, если Продавец направил возражения в срок и Ozon счел их мотивированными.

3. Ответственность Ozon

3.1. Ограничение ответственности Ozon

Стороны согласовали, что любые требования к Ozon по Договору или в связи с ним ограничиваются возмещением документально подтвержденного реального ущерба. Ozon возмещает реальный ущерб только при одновременном соблюдении Продавцом следующих условий:

(а) незамедлительно (в течение 24 часов с даты обнаружения) уведомил Ozon о наступлении ущерба или о поступлении соответствующего требования;

(б) предоставил Ozon документы и сведения, необходимые для проверки обстоятельств, размера ущерба и оснований ответственности Ozon;

(в) привлек Ozon к участию в рассмотрении соответствующего требования, если оно предъявлено третьим лицом;

(г) сообщил Ozon о своей претензии в течение 30 календарных дней с момента, когда Продавец узнал или должен был узнать о возникновении оснований для такой претензии, если иной срок не установлен Договором;

(д) при наличии вины Ozon в неисполнении или ненадлежащем исполнении соответствующего обязательства, при отсутствии вины ответственность Ozon исключается.

Ozon не возмещает упущенную выгоду, косвенные убытки и иные потери, которые не являются документально подтвержденным реальным ущербом.

3.2. Ozon отвечает за утрату или повреждение товара либо Отправления Продавца только если такое событие произошло по вине Ozon в период, когда товар или Отправление находились у Ozon.

Ozon не несёт ответственность за утрату или повреждение товара либо Отправления, если:

(а) это произошло до получения Отправления Ozon либо после передачи отправления Клиенту или возврата невостребованного Отправления Продавцу или Партнёру Продавца;

(б) причиной стали неправильная упаковка товара, свойства товара либо содержимое Отправления;

(в) отсутствие товара, повреждение товара или его ненадлежащее качество не могли быть выявлены при приемке без вскрытия целостной упаковки;

(г) Клиент заявил об отсутствии товара или его ненадлежащем качестве при получении Отправления с целостной упаковкой;

(д) при премодерации возврата Продавец автоматически одобрил заявку Клиента в отношении товара, стоимость которого была ниже ценового порога, установленного Продавцом в ЛК;

(е) товары были переданы Клиенту, а после возвращены (в том числе непосредственно при получении).

Ozon не несёт ответственности за:

(а) Отправление или входящий в него товар, задержанные, изъятые или не выпущенные государственными органами, включая, но не ограничиваясь, таможенные органы, в порядке, установленном законодательством РФ или законодательством страны Продавца или страны назначения с возможной последующей утилизацией;

(б) дубль Отправления (второе и последующие Отправления с одинаковой логистической этикеткой) или неидентифицированное Отправление или поврежденное Отправление, не подлежащее транспортировке. Ozon не несет ответственность перед Продавцом за такие Отправления и имеем право утилизировать их без последующей компенсации Продавцу;

(в) Отправления, не указанные в перечне Заказа на Платформе. Ozon не несет ответственность перед Продавцом за такие незаявленные Отправления и имеем право утилизировать их.

3.3. Ozon не несет ответственность:

(а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если Продавец не сообщил Ozon о своей претензии в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда Продавец узнал или должен был узнать о возникновении оснований для такой претензии (если иной срок не установлен в Договоре);

(б) по сделкам, связанным с реализацией товара Клиентам и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за качество переданного Продавцом Клиенту товара;

(в) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если Продавец предоставил Ozon недостоверные, неполные, неточные или вводящие в заблуждение заверения или информацию. Претензии Клиентов и проверяющих органов, связанные с неполной/недостоверной/некорректной информацией и сведениями, должны быть урегулированы за счет Продавца;

(г) за неисполнение, задержку в исполнении, ненадлежащее исполнение услуг в связи с неполадками/сбоями в информационных системах, во время обмена данными и в процессах при интеграции через Ozon Seller API. Такие неполадки/сбои не являются отказом от исполнения обязательств по смыслу ст.310 и ст.782 ГК РФ и не являются нарушением условий Договора;

(д) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств при возникновении обстоятельств, которые несут риск причинения вреда жизни и здоровью сотрудников и партнёров при осуществлении ими деятельности на определенной территории (включая боевые действия; контртеррористическую операцию; военное или чрезвычайное положение; режим чрезвычайной ситуации; режим максимального уровня реагирования; иной особый правовой режим; массовые беспорядки; необъявленные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования; падение беспилотных летательных аппаратов либо иной боевой или военной техники; ограничения на передвижение, в т.ч. блокировку транспортной инфраструктуры; и т. п.). При этом, после устранения указанных обстоятельств Ozon обязан возобновить исполнение своих обязательств, если такое исполнение остается возможным;

(е) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Ozon произошли по вине Продавца, Службы доставки либо Клиента;

(ж) за холостой прогон и/или простой транспортного средства Продавца или Службы

доставки;

(з) за вскрытие, повреждение или отсутствие транспортной упаковки на Отправлении, возвращенном Продавцу;

(и) за простой автотранспорта Продавца, прибывшего для передачи Отправлений с нарушением согласованного временного интервала;

(к) в иных случаях, предусмотренных Договором.

4. Распределение предпринимательского риска

Продавец принимает на себя предпринимательский риск и освобождает Ozon от любых требований по Договору, если их возникновение связано со следующим:

(а) боевые, военные и/или оборонные (защитные) действия и/или операции вне зависимости от объявления войны;

(б) военное или чрезвычайное положение, режим контртеррористической операции, режим чрезвычайной ситуации, режим максимального уровня реагирования либо любой иной особый правовой режим;

(в) массовые беспорядки, необъявленные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования;

(г) запуск, применение, воздействие, попадание или падение пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов любого назначения, стратостатов, зондов и иных летательных аппаратов и объектов, а также их частей, грузов, осколков, обломков, поражающих элементов и отдельных компонентов;

(д) запуск, применение, срабатывание, воздействие, попадание или падение ракетного оружия, средств противоракетной или противовоздушной обороны, боевой авиации, реактивных систем залпового огня, оперативно- тактических ракетных комплексов, любых видов ракет, снарядов любого рода, пуль, гранат, иных средств поражения живой силы и техники, а также их частей, осколков, обломков, поражающих элементов и отдельных компонентов;

(е) наезд военной, специальной или иной техники и транспортных средств, используемой при выполнении любых операций или мероприятий военного или контртеррористического характера, любые ограничения на передвижение, в т.ч. блокировка транспортной инфраструктуры;

(ж) обстрел из любого оружия, целенаправленный взрыв/подрыв любого устройства, если он прямо или косвенно произошел в результате событий, указанных этом пункте;

(з) детонация мин, снарядов, боеприпасов, торпед, бомб, иного вооружения, устройств или орудий войны, в т.ч. тех, которые остались после проведения специальных мероприятий по их обезвреживанию уполномоченными государственными органами, даже если ими был выдан официальный документ о безопасности местности;

(и) воздействие шумовой и взрывной волны;

(к) утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ (жидких, твердых, газообразных).

После устранения указанных обстоятельств Стороны обязаны возобновить исполнение своих обязательств, если такое исполнение остается возможным.

5. Возмещение за утраченные или поврежденные товары Продавца

5.1. При наличии вины Ozon или лица, оказывающего услуги перевозки Ozon в интересах Продавца, за исключением лиц, оказывающих услуги Продавцу напрямую, такое лицо возмещает Продавцу стоимость утраченного или поврежденного товара с учётом положений настоящего пункта.

5.1.1. Возмещение производится в полном или частичном размере на основании следующей формулы:

Для услуг OGL: [Размер возмещения] = [Объявленная стоимость товара] × [Коэффициент возмещения OGL]

Для услуг Логистических Партнеров: [Размер возмещения] = [Объявленная стоимость товара] × [Коэффициент возмещения Aggregator]

Для услуг Фулфилмент-партнеров Продавца: [Размер возмещения] = [Объявленная стоимость товара] × [Коэффициент возмещения FBP]

При возврате через Склад: [Размер возмещения] = [Объявленная стоимость товара] × [Коэффициент возмещения WHD]

где,

(а) Объявленная стоимость товара — стоимость товара, установленная Продавцом на момент создания конкретного Заказа Клиентом и зафиксированная в ЛК.

(б) Коэффициент возмещения определяется в зависимости от категории и типа товара, типа доставки и ценовой категории согласно таблице, размещенной в разделе «Комиссии и тарифы».

Выплата компенсации осуществляется в валюте Продавца.

5.1.2. Подтверждение размера и сроки возмещения Ozon вправе запросить у Продавца документальное подтверждение размера возмещения (документ, на основании которого приобретался товар, содержащий его стоимость, включая товарные накладные, счета-фактуры, отчеты о рыночной стоимости, документы, содержащие сведения о затратах на производство товара Продавцом), а Продавец обязан их предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней. Ozon вправе определить размер возмещения согласно предоставленным документам.

При этом итоговый размер возмещения не может превышать:

(а) размер, рассчитанный по формуле, — если размер возмещения определяется по формуле; либо

(б) размер, подтвержденный представленными документами, — если размер возмещения определяется на основании документов.

Ozon возмещает Продавцу стоимость утраченных и/или поврежденных товаров в календарном месяце, следующем за календарным месяцем, в котором Ozon было принято положительное решение по претензии Продавца, но не ранее даты, в которую производится перечисление

денежных средств за полученные Клиентами в течение отчётного месяца товары Продавца, в порядке, предусмотренном Договором.

Если утрата и/или повреждение товаров произошли:

(а) в результате события, риск наступления которого застрахован Ozon; и

(б) имеются основания для возмещения, признанные страховщиком и Ozon, то размер возмещения Продавцу определяется исходя из суммы страхового возмещения, фактически выплаченной страховщиком Ozon в части товаров Продавца, и не может превышать такую сумму.

Выплата возмещения Продавцу в указанном случае производится в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Ozon страхового возмещения. Если страховое возмещение получено частично, выплата Продавцу производится в соответствующей части. До получения Ozon страхового возмещения по соответствующему событию срок выплаты возмещения Продавцу не считается наступившим, а требование Продавца о выплате возмещения до наступления указанного обстоятельства не подлежит удовлетворению.

Ozon вправе отказать в выплате компенсации, если при передаче Отправления в карточке товара не был указан штрихкод (например, EAN или OZN), который наклеен на товар.

5.2. Действия Ozon в случае обнаружения товара, признанного утраченным

В случае, если Ozon обнаружит товар, за который ранее выплатил Продавцу возмещение в связи с его утратой или недостачей согласно условиям Договора, Ozon имеет право удержать сумму ранее выплаченного возмещения и по своему выбору осуществить продажу такого товара от имени Продавца либо вернуть товар Продавцу согласно Разделу «Возврат, вывоз и утилизация».

6. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после принятия заказа (обстоятельствами непреодолимой силы), которые подтверждены документами компетентных органов. Если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно продолжаются более 6 (шести) месяцев, то любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения ущерба другой Стороне. Сторона, попавшая под влияние указанных выше обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения указанных выше обстоятельств.

РАЗДЕЛ «ПРОДАЖА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА»

1. Схемы продаж со склада Продавца

При реализации товара со своего склада Продавцу доступны следующие схемы продаж:

(а) OGL – Экспедитор Ozon осуществляет доставку Отправления до Клиента;

(б) realFBS – Продавец доставляет Отправления Клиенту любым из методов: с привлечением интегрированных или сторонних Служб доставки либо с привлечением Логистических Партнёров (Aggregator).

2. Прием и обработка Заказа Клиента

2.1. Информация о складах Продавца

Продавец в ЛК указывает информацию об одном или нескольких складах Продавца, с которых осуществляется отгрузка товаров, оставаясь ответственным за актуальность указанной информации, а также выбирает метод доставки, доступный в рамках соответствующей схемы продаж OGL или realFBS. При этом, Продавец обязуется указывать в ЛК все необходимые для заполнения о складе и подготовке Заказа сведения. Ozon имеет право устанавливать минимальный и максимальный срок, необходимый для подготовки заказа к отправке Клиенту.

Если в течение 30 (тридцати) календарных дней со склада Продавца не было ни одной отгрузки, то Ozon вправе перенести в ЛК склад в архив.

2.2. Информация о товарах, доступных к продаже

Продавец обязан указывать в ЛК количество каждого из товаров, которое он готов продать Клиентам с каждого из складов Продавца, и поддерживать актуальность данных о таком количестве в режиме реального времени. Такие товары становятся доступными на Сайте для заказа.

2.3. Подтверждение готовности заказов

При оформлении на Сайте Заказа товаров Продавца информация об этом отображается в его ЛК.

Продавец обязуется указывать завершение сборки и упаковки Заказа путем проставления соответствующего статуса Заказа в ЛК. Получив Заказ, Продавец самостоятельно:

(а) упаковывает товар так, чтобы в процессе доставки обеспечить его сохранность и аккуратный внешний вид с учетом требований, указанных в Разделах «OGL» и «realFBS»;

(б) передает Отправление в доставку строго в соответствии с перечнем в Заказе с учетом особенностей, указанных в Разделах «OGL» и «realFBS»;

«OGL»

Доступность схемы продаж отображается в ЛК

1. Предмет и стоимость услуг

1.1. Ozon обязуется за вознаграждение совершать по поручению Продавца от своего имени и за счет Продавца сделки с Экспедитором Ozon, связанные с оказанием последними транспортно-экспедиционных услуг по организации международной перевозки Отправлений Продавца до Клиента (Услуги Ozon Global Logistics (OGL)), включая таможенное оформление Отправлений, и осуществлять иные действия от своего имени, но за счет Продавца. Продавец поручает Ozon самостоятельно определять с Экспедитором Ozon условия оказания транспортно-экспедиционных услуг по организации международной перевозки Отправлений Продавца, в том числе, но не ограничиваясь, срок доставки Отправлений до Клиентов, сроки оказания иных услуг, оказываемых Экспедитором Ozon, стоимость и порядок оказания услуг.

1.2. Экспедитор Ozon оказывает следующие Услуги OGL при продаже товара со склада Продавца или партнера Продавца:

(а) Услуга OGL при передаче Отправлений способом Pick-up;

(б) Услуга OGL при передаче Отправлений способом Drop-off;

(в) Услуга OGL при передаче Отправлений способом Self-drop;

(г) иные услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы» и доступные в ЛК, а также дополнительно согласованные Сторонами.

1.3. Момент оказания Услуги OGL

Поручение Продавца в адрес Ozon и Услуги OGL в отношении каждого Отправления, переданного Экспедитору Ozon в целях доставки до Клиента, считаются исполненными надлежащим образом при наступлении одного из следующих моментов:

(а) В момент, когда Отправление считается доставленным Клиенту исходя из статуса «Доставлено» в ЛК; или

(б) В момент, когда Отправление считается возвращенным через Склад исходя из статуса «Возвращен через Склад» в ЛК.

1.4. Порядок взаимодействия с Продавцом при продаже товара со Склада Продавца регулируется Договором, а также Разделом «Схема работы OGL».

1.5. Размер Вознаграждения Ozon и стоимость Услуг OGL установлены в Разделе «Комиссии и тарифы». Стоимость Услуг OGL определяется на основании данных о весовых и объемных характеристик (далее - ОВХ) Отправления, определенных Экспедитором Ozon.

2. Передача и приемка Отправлений

2.1. Порядок передачи Отправлений

2.1.1. Продавец своими силами и за свой счёт формирует из товаров в Заказе Отправления, которые объединяет в грузовые места для их передачи Экспедитору Ozon. Продавец обязан так упаковать товары в Отправления и Отправления в грузовые места, чтобы обеспечить их сохранность в процессе доставки и аккуратный внешний вид, в том числе в соответствии с требованиями указанными в «Требованиях к упаковке заказов по схеме rFBS».

Продавец для передачи Отправлений обязан указать в ЛК количество грузовых мест и их состав (если применимо) и сформировать в соответствии с требованиями, указанными в Разделе «Формирование отгрузки».

2.1.2. Способы передачи Отправлений

Для передачи Отправления в составе грузового места Продавец выбирает один из следующих способов, применяемый ко всем Отправлениям:

(а) способ Pick-up – Экспедитор Ozon забирает Отправление со склада Продавца;

(б) способ Drop-off – Продавец передаёт Отправление в пункты приема Отправлений Экспедитора Ozon;

(в) способ Self-drop – Продавец самостоятельно передает Отправление на указанный в ЛК склад Экспедитора Ozon.

2.1.3. Экспедитор Ozon вправе прекратить приём Отправлений в выбранном пункте приема, предложив Продавцу другой из числа доступных.

2.1.4. Продавец обязан передать грузовые места не позднее рекомендованного слота, установленного в ЛК для каждого из способов передачи Отправлений, и в порядке, предусмотренном в Разделе «Отгрузка со своего склада».

2.2. Порядок приемки Отправлений Экспедитором Ozon

2.2.1. После передачи грузовых мест Продавцом Экспедитору Ozon, Экспедитор Ozon приступает к приемке Отправлений из грузовых месте и проверяет Отправление на соответствие этикетке, заявленным ОВХ, а также на соответствие «Требованиям к упаковке заказов по схеме realFBS».

Экспедитор Ozon вправе выборочно вскрывать любую упаковку (в том числе поврежденную) для проверки безопасности и качества товара. При обнаружении повреждений Экспедитор Ozon вправе отказаться от приемки Отправления.

Если при приемке выявлены неидентифицированные Отправления или дубли Отправления (второе и последующие Отправления с одинаковой логистической этикеткой) или поврежденные Отправления, не подлежащие дальнейшей перевозке, или Отправления, превышающие установленные лимиты ОВХ, Экспедитор Ozon вправе утилизировать такие Отправления, при этом предполагается, что Продавец должным образом выразил свое согласие на утилизацию. Экспедитор Ozon не возмещает Продавцу стоимость товара, если утилизация была осуществлена по любому из оснований, указанных в настоящем пункте.

Если ОВХ в пределах лимитов, но не соответствуют заявленным, Экспедитор Ozon может принять Отправление с корректировкой данных либо отказать в приемке.

2.2.2. Экспедитор Ozon направляет информацию о принятых Отправлениях в ЛК Продавца.

Факт приемки Отправлений фиксируется статусом в ЛК:

(а) «Доставляется» – при приемке способом Pick-up;

(б) «Доставляется» – при приемке способом Drop-off;

(в) «Доставляется» – при приемке способом Self-drop.

Продавец обязан проверять в ЛК изменение статусов принятых Отправлений в реальном времени. Статусы Отправлений в ЛК имеют больший приоритет к любым иным данным и документам. При расхождении статусов в ЛК с фактически переданными Отправлениями

Продавцом, Отправления считаются переданными в количестве принятых Экспедитором Ozon, что указано в ЛК Продавца.

Продавец может заявить мотивированные возражения по приемке Отправлений в порядке, установленном в настоящем Разделе.

Ozon передаёт Экспедитору Ozon контактные данные и адрес склада Продавца для обеспечения взаимодействия между Экспедитором Ozon и Продавцом в рамках настоящего Раздела.

3. Возмещение за утраченные или поврежденные товары Продавца

3.1. Экспедитор Ozon отвечает перед Продавцом за утрату, недостачу или повреждение Отправления, если они произошли по вине Экспедитора Ozon в период с момента приемки Экспедитором Ozon Отправлений, что подтверждается статусом «Доставляется» в ЛК Продавца, и до наступления одного из следующих моментов:

(а) вручения Отправления получателю, определенному Клиентом; или

(б) получения Продавцом статуса «Возвращен через склад» в ЛК; или

(в) возврата Отправления Продавцу или Партнеру Продавца в порядке, предусмотренном Разделом «Возврат в пункты выдачи Ozon»;

(г) утилизации Отправления в порядке, предусмотренном Разделом «Возврат, вывоз и утилизация».

3.2. В течение 5 рабочих дней с момента изменения статуса непринятого Отправления из статуса «В Пути до СК» на статус «Готов к отгрузке», который подтверждает отсутствие Отправления, заявленного к передаче Экспедитору Ozon, Продавец вправе заявить мотивированные возражения к приемке Отправлений, переданных в грузовых местах с указанием их состава, в соответствии с требованиями, указанными в Разделе «Спорные заказы при передаче в логистику OGL», предоставив состав грузового места и видео сборки грузового места, отвечающего требованиям «Видеофиксации сборки заказов». Если в указанный срок Продавец не заявил мотивированные возражения, то данные о результатах приемки в ЛК считаются согласованными Сторонами в редакции Ozon. Датой согласования является последний день срока предоставления обратной связи от Продавца.

3.3. Товар в составе Отправлений, принятых Экспедитором Ozon, признается утраченным:

(а) для Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен — не позднее 30 дней после обращения Продавца о том, что:

1. товар, не подлежащий утилизации, не был возвращен на Склад или склад Партнера Продавца в порядке, предусмотренном в Разделе «Возврат, вывоз и утилизация», в течение 60 дней после приемки товара от Клиента, отказа Клиента от товара, истечения срока размещения товара для выдачи Клиенту или Отмены за пределами территории Страны Продавца; или
2. товар не был возвращен Продавцу в порядке, предусмотренном Разделом «Возврат в пункты выдачи Ozon»; в течение 60 дней после отмены Заказа в случае, если Отправление с таким товаром находилось на территории Страны Продавца в момент отмены Заказа;

(б) в остальных случаях — не позднее 90 дней после обращения Продавца об утрате товара в составе Отправления, принятого Экспедитором Ozon.

Товар не считается утраченным, если фактически находится у Экспедитора Ozon или Ozon, в т.ч. с нарушением сроков его передачи Продавцу.

3.4. При наличии вины Экспедитор Ozon возмещает Продавцу стоимость утраченного или поврежденного товара. Размер убытков за утрату или повреждение товара определяется в порядке, предусмотренном Разделом «Ответственность».

3.5. В случае утраты грузового места, переданного способом Pick-up или Drop-off, по вине Экспедитора Ozon до приемки на складе Экспедитора Ozon, возмещение производится в полном или частичном размере на основании соответствующей формулы:

(а) В случае передачи Продавцом грузовых мест способом Pick-up или Drop-off без указания состава грузового места в ЛК при утрате грузового места:

[Размер возмещения] = [Объявленная стоимость всех товаров в заявке Продавца на отгрузку / Количество грузовых мест, установленное Продавцом в заявке] × [Коэффициент возмещения Light]

(б) В случае передачи Продавцом грузовых мест с указанием состава грузового места в ЛК способом Pick-up или Drop-off:

[Размер возмещения] = Σ ([Объявленная стоимость каждого товара в составе утраченного грузового места] × [Коэффициент возмещения OGL для каждого товара])

Где,

(а) Объявленная стоимость товара – стоимость каждого товара, установленная Продавцом на момент создания конкретного Заказа Клиентом и зафиксированная в ЛК.

(б) Коэффициент возмещения определяется в зависимости от категории и типа товара, типа доставки и ценовой категории согласно таблице, размещенной в Разделе «Комиссии и тарифы».

В случае передачи грузовых мест с Отправлениями Продавцом способом Self-drop Экспедитор Ozon несет ответственность с момента приемки Отправлений.

«realFBS»

1. СЛУЖБА ДОСТАВКИ

1.1. Выбор Службы доставки

Продавец в ЛК указывает метод доставки из числа доступных либо собственную Службу доставки (при наличии такой возможности в ЛК). Ozon размещает информацию о Службе доставки Продавца в Карточках товара Продавца. Ozon имеет право запросить у Продавца документальное подтверждение заключения договора с выбранной Службой доставки.

1.2. Параметры доставки

Продавец в ЛК указывает собственные параметры осуществления доставки (географию доставки, сроки отгрузки и доставки заказа и т. д.). При Неинтегрированном методе доставки Продавец обязуется осуществлять доставку с типом услуги «Доставка курьером до двери».

При Интегрированном методе доставки необходимые параметры доставки отображаются в ЛК Продавца на основании указанных Службой доставки параметров.

1.3. Обновление информации о Службе доставки

При Неинтегрированном методе доставки Продавец несет ответственность за актуальность указанных сроков доставки. При этом, в случае, если по информации Ozon сроки доставки, указанные Продавцом, отличаются от фактических сроков доставки Клиенту, Ozon вправе изменить настройки сроков доставки в одностороннем порядке.

При Интегрированном методе доставки Ozon по поручению Продавца самостоятельно обновляет необходимые параметры доставки без обязательного уведомления Продавца.

1.4. Передача заказов от продавца Службе доставки

1.4.1. Порядок передачи заказов

Порядок передачи сформированных заказов определяется соглашением между Продавцом и Службой доставки. Непосредственно до передачи заказа Службе доставки Продавец обязуется проверить статус заказа на предмет отсутствия отмены заказа или иного изменения статуса Клиентом или Ozon. Продавец несет любые негативные последствия, связанные с передачей заказа после того, как заказ был отменен. Продавец несет ответственность за несоответствие товара, переданного Службе доставки, заказу Клиента.

1.4.2. Сроки передачи заказов

Продавец обязуется осуществить сборку заказа, указать соответствующий статус заказа в ЛК, а также передать заказ в Службу доставки не позднее 24 (двадцати четырех) часов до наступления срока отгрузки Заказа. Заказ (надлежащим образом упакованный) должен быть принят Службой доставки до наступления срока отгрузки. В противном случае Ozon имеет право отменить заказ, уведомив Продавца не позднее, чем за 2 календарных дня до фактической отмены заказа.

1.4.3. Уведомление о передаче заказа в Службу доставки

Продавец обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов передавать Ozon информацию о передаче заказа Службе доставки, в том числе корректный трек-номер, при отслеживании которого отображается статус, подтверждающий факт приемки заказа Службой доставки.

1.4.4. Статус доставки

При Неинтегрированном методе доставки Продавец в течение 1 (одного) календарного дня с момента фактического вручения заказа Клиенту самостоятельно указывает в ЛК актуальный статус заказа. При несвоевременном обновлении статуса доставки Ozon вправе отменить заказ.

1.4.5. Трек-номер

Продавец обязан предоставлять Ozon достоверный трек-номер для отслеживания заказа системами, обычно используемыми для отслеживания отправлений, перемещаемых Службами доставки. Если предоставленный трек-номер не отслеживается, Ozon может направить Продавцу запрос о необходимости корректировки трек- номера. При Интегрированном методе доставки Продавец обязан направить заявку в Службу поддержки о корректировке трек-номера в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения запроса от Ozon.

При Неинтегрированном методе доставки Продавец обязан произвести корректировку трек-номера самостоятельно в ЛК в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения запроса от Ozon.

Ozon вправе отменить заказ с некорректным или неотслеживаемым трек-номером.

1.4.6. Достоверность статуса

Продавец несет полную ответственность за достоверность информации о статусах доставки заказа. Если Продавец не вносит своевременно информацию о статусах доставки заказа, то Ozon вправе отменить заказ, а также понизить показатели качества сервиса Продавца, при этом риск всех негативных последствий отмены заказа несет Продавец. Если Заказ, который Ozon отменил в результате несвоевременного предоставления/непредоставления Продавцом статуса, был фактически доставлен Клиенту, то Ozon ни при каких обстоятельствах не отвечает за негативные последствия, возникшие в результате такого действия/бездействия Продавца. В случае, когда трек-номер не обновляется, или обновляется Службой доставки некорректно, а также при Неинтегрированном методе доставки, Ozon по поручению Продавца вправе своими силами отслеживать трек-номер, в том числе через системы отслеживания отправлений, и обновлять информацию о статусе доставки. Ozon ни при каких обстоятельствах не отвечает за негативные последствия в случае получения недостоверной информации о статусе заказа от Продавца или Службы доставки.

1.4.7. Нарушение сроков передачи

В случае, если Продавец не передает заказ в установленные сроки либо несвоевременно направляет Ozon информацию о передаче заказа в Службу доставки, заказ признается непереданным, и Ozon имеет право отменить заказ Клиента, а также понизить показатели качества сервиса Продавца.

1.4.8. Нарушение сроков доставки

В случае, если Продавец не обеспечивает соблюдение сроков доставки заказа Клиенту, Ozon имеет право отменить заказ Клиента. Ozon вправе направить Продавцу запрос об уточнении сроков фактической доставки. Продавец обязан ответить Ozon в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения запроса.

2. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР (AGGREGATOR)

2.1. Предмет и стоимость услуг

Ozon обязуется за вознаграждение совершать по поручению Продавца от своего имени и за счет Продавца сделки с Логистическими Партнёрами, связанные с оказанием последними транспортно- экспедиционных услуг по организации международной перевозки Отправлений

Продавца до Клиента, и осуществлять иные действия от своего имени, но за счет Продавца в соответствии с условиями настоящего Раздела.

2.1.1. Условия оказания транспортно-экспедиционных услуг

Ozon заключает сделки с Логистическими Партнёрами на условиях, определенных настоящим Разделом и Регламентом Логистических Партнёров (при оказании транспортно-экспедиционных услуг по международной перевозке).

Продавец поручает Ozon самостоятельно определять с Логистическими Партнёрами условия оказания транспортно-экспедиционных услуг по организации международной перевозки Отправлений Продавца, в том числе, но не ограничиваясь, срок доставки Отправлений до Клиентов, сроки оказания иных услуг, оказываемых Логистическими Партнёрами, стоимость услуг Логистических Партнёров, порядок оказания услуг.

Продавец поручает Ozon самостоятельно внести изменения в параметры доставки Отправлений Продавца в следующих случаях, уведомляя об этом Продавца:

(а) при выявлении ошибок в настроенных Продавцом параметрах, не позволяющих осуществить доставку Отправления;

(б) при улучшении параметров доставки Отправлений;

(в) в иных случаях.

2.1.2. Информационно-техническое сопровождение Ozon

Ozon в рамках оказания услуг по настоящему Разделу осуществляет информационно-техническое сопровождение Отправлений, доставляемых до Клиентов, за исключением Отменённых отправлений и иных Отправлений, по каким-либо причинам недоставленным Клиенту, по которым Логистический Партнёр и Продавец взаимодействуют самостоятельно без привлечения Ozon, включая, но не ограничиваясь, проведение взаиморасчетов, обратную доставку и/или возврат Отменённых отправлений Продавцу по любым возможным причинам и/или их утилизацию. Ozon передаёт Логистическому Партнёру контактные данные Продавца для обеспечения такого взаимодействия между Логистическим Партнёром и Продавцом.

2.1.3. Момент исполнения обязательств

Обязательства Ozon по настоящему Разделу в отношении каждого Отправления, переданного Логистическому Партнёру в целях доставки до Клиента, считаются исполненными надлежащим образом в момент вручения соответствующего Отправления Клиенту, когда Отправление считается доставленным исходя из Статуса «Доставлено» или в момент присвоения Отправлению статуса «Возвращен через Склад».

2.1.4. Риск случайной гибели или повреждения

Логистический Партнёр несет ответственность за несохранность товара и/или Отправления, произошедшую после принятия его к перевозке и до момента выдачи Получателю. Под несохранностью понимается не только утрата Отправления, но и его недостача или повреждение. Логистический Партнёр несет риск случайной гибели или повреждения товара, переданного ему с целью международной перевозки, с момента принятия у Отправителя и до момента вручения Получателю.

2.1.5. Агентское вознаграждение Ozon и тарифы Логистических Партнёров за транспортно-экспедиционные услуги по настоящему Разделу указаны в Разделе «Комиссии и тарифы».

2.2. Порядок оказания услуг

2.2.1. Условия оказания транспортно-экспедиционных услуг по организации международной перевозки изложены в Регламенте Логистических Партнёров (при оказании транспортно-экспедиционных услуг по организации международной перевозки).

2.2.2. Подтверждение готовности Отправлений

Продавец обязан подтвердить готовность Отправления к передаче до наступления Cut-off. Если Продавец не сделал это в установленные сроки, Логистический Партнёр вправе не принимать Отправление для доставки, а Ozon имеет право отменить заказ Клиента. Продавец до момента передачи Отправления обязан указать фактический вес каждого экземпляра товара, в противном случае Продавец не сможет подтвердить готовность Отправлений к передаче.

2.2.3. Обработка Заказов

Продавец своими силами и за свой счет формирует из товаров в Заказе Отправления для их передачи Логистическому Партнёру. Продавец обязан так упаковать Товары, чтобы обеспечить их сохранность в процессе доставки и аккуратный внешний вид.

2.2.4. Передача Отправления

Продавец передает товары строго в соответствии с перечнем в Заказе. В случае несоответствия Продавец принимает на себя риск наступления любых негативных последствий и компенсирует все документально подтвержденные убытки в связи с этим. Если обнаруживается отсутствие заявленного товара (недовложение) в Отправлении, Ozon удерживает у Продавца сумму, фактически уплаченную Клиентом за товар, не возвращая при этом Вознаграждение за продажу в качестве вознаграждения за обработку недовложения.

2.2.5. Информация о количестве Отправлений в Заказе

После поступления Заказа, но до подтверждения готовности Отправлений к передаче Логистическому Партнёру, Продавец обязан указать информацию о количестве входящих в Заказ Отправлений.

2.2.6. Передача способом «Drop-off»

Передача Отправлений от Продавца Логистическому Партнёру осуществляется способом приема Отправлений «Drop-off»: Логистический Партнёр принимает Отправления на своем складе.

2.2.7. Информация для передачи Отправлений

Для способа приема отправлений «Drop-off» Продавец выбирает адрес для приема из числа доступных складов Логистических Партнёров. Если Продавец не передал ни одного Отправления в выбранный склад Логистического Партнёра в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в иных случаях, когда обслуживание Продавца в выбранном складе невозможно, Ozon имеет право с предварительным уведомлением Продавца прекратить

возможность приема его Отправлений в выбранном складе и предложить Продавцу выбрать другой из числа доступных (при их наличии).

2.2.8. Сроки передачи Отправлений

Если Cut-off по Заказам установлен в текущие сутки, Продавец передает входящие в них Отправления Логистическому Партнёру в эти же сутки.

Продавец передает Логистическому Партнёру Отправления в сроки, установленные в ЛК Продавца (не более 10 (десяти) календарных дней). При нарушении сроков передачи Логистическому Партнёру по вине Продавца Логистический Партнёр имеет право отказать в приеме Отправлений.

2.2.9. Оформление сопроводительных документов

Продавец обязан передать Отправления Логистическому Партнёру с приложением распечатанных из ЛК актуальных на момент передачи (с учетом возможных отмен) сопроводительных документов: Акт приема- передачи Отправлений, транспортная накладная, либо иной передаточный документ. По запросу Ozon Продавец обязан предоставить сканы всех документов, подтверждающих фактическую передачу Отправлений Логистическому Партнёру, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты Уведомления.

Продавец передает Отправления строго в соответствии с перечнем в сопроводительных документах. В случае несоответствия Продавец принимает на себя риск наступления любых негативных последствий и компенсирует Ozon документально подтвержденные убытки, понесенные при возврате ошибочно переданного Отправления.

Логистический Партнёр принимает Отправления по количеству Отправлений. В случае расхождения по количеству Отправлений ответственность за соответствие Отправлений перечню в сопроводительных документах несет Продавец.

2.2.10. Статусы Отправлений

В момент приемки отправлений Логистический Партнёр проверяет соответствие весовых характеристик — заявленным в Отправлениях характеристикам Товаров.

Если Логистический Партнёр выявил несоответствия, он вправе по своему выбору:

(а) Не принимать такое Отправление и отправить его на возврат Продавцу.

(б) Принять Отправление, если требования к упаковке выполнены, и изменить данные о весовых характеристиках. Продавец соглашается с возможным изменением стоимости услуг Логистического Партнёра, перевыставленных Ozon Продавцу, исходя из фактических данных об Отправлении.

По завершении приемки Отправлений на складе Логистического Партнёра статус Отправлений в ЛК подлежит изменению с указанием:

(а) Полного соответствия принятых Отправлений сопроводительным документам. В таком случае Стороны признают, что Отправления переданы Продавцом Логистическому Партнёру в количестве и по номерам согласно сопроводительным документам; или

(б) Частичного соответствия принятых Отправлений. Ozon направляет Продавцу в ЛК и/или на электронную почту Акт о расхождениях по перечню Отправлений с сопроводительными документами.

2.2.11. Согласование количества принятых Отправлений

Продавец не позднее дня следующей отгрузки после направления Акта о расхождении имеет право заявить мотивированные возражения и в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить доказательства передачи заявленного в Акте приема-передачи количества Отправлений (включая, но не ограничиваясь, видеозаписи процесса сборки Отправлений или грузовых мест, позволяющих идентифицировать спорные Отправления). Если Продавец в указанные сроки не предоставит доказательства, Стороны признают Акт о расхождении согласованным Сторонами, а Отправления - принятыми Ozon в количестве и по номерам согласно Акту о расхождениях. Если при приемке выявлены неидентифицированные Отправления, Продавец обязуется вывезти их с указанного Логистическим Партнёром адреса в течение 7 (Семи) календарных дней с даты согласования Акта о расхождениях.

2.2.12. Пределы ответственности Логистического Партнёра за Отправления и товары

Логистический Партнёр отвечает перед Продавцом за утрату, недостачу или повреждение Отправления, если они произошли по вине Логистического Партнёра в период с момента получения Логистическим Партнёром Отправлений и до момента вручения Отправлений Клиентам. Логистический Партнёр возмещает стоимость утраченных/недостающих/поврежденных товаров, а Ozon приложит все усилия, чтобы соответствующее возмещение было произведено не позднее даты, в которую производится перечисление денежных средств по Договору по результатам согласования отчетных документов за месяц, в котором было принято положительное решение по претензии Продавца.

2.3. Передача прав и обязанностей по договору с Логистическим Партнёром в отношении Отменённых отправлений

2.3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что права и обязанности Ozon по договору с Логистическим Партнёром в отношении Отменённых отправлений подлежат передаче Продавцу не позднее даты возникновения Отменённого отправления. Во избежание сомнений, права и обязанности Ozon по договору с Логистическим Партнёром в отношении Невыкупов не подлежат передаче Продавцу.

2.3.2. Ozon путем направления уведомления Продавцу в ЛК передает свои права и обязанности по договору с Логистическим Партнёром в отношении Отменённых отправлений, стандартные условия которого размещены по адресу: https://docs.ozon.ru/legal/partners/logistics/crossborder-delivery/. Если Продавец не связался с Логистическим Партнёром в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Продавцу уведомления, Логистический Партнёр вправе осуществить Утилизацию таких Отменённых отправлений.

2.3.3. Права и обязанности по договору с Логистическим Партнёром считаются переданными Продавцу в дату получения последним соответствующего уведомления в ЛК.

2.3.4. После направления уведомления в адрес Продавца Ozon направляет Логистическому Партнёру уведомление о передаче Продавцу прав и обязанностей по договору с Логистическим Партнёром в отношении Отменённых отправлений, в том числе Ozon вправе передать Логистическому Партнёру контактные данные Продавца, чтобы Логистический Партнёр мог самостоятельно связаться с Продавцом относительно таких Отменённых отправлений.

2.3.5. Стоимость передаваемых прав и обязанностей по договору с Логистическим Партнёром включена в текущее вознаграждение Ozon, указанное в настоящем Разделе.

2.3.6. Логистический Партнёр утилизирует Отменённые отправления в соответствии с условиями выбранного Продавцом в ЛК метода доставки товара, указанными в Разделе «Комиссии и тарифы», если Договором не предусмотрено иное.

2.3.7. Логистический Партнёр вправе утилизировать Отменённое отправление, цена Товаров в котором не превышает 1500 рублей по Курсу конвертации на дату соответствующего Заказа в ЛК.

2.3.8. В случае Утилизации Отменённых отправлений в соответствии с условиями Договора, стоимость утилизированных Отменённых отправлений Продавцу не компенсируется.

РАЗДЕЛ «ПРОДАЖА СО СКЛАДА ПАРТНЁРА ПРОДАВЦА»

1. Схемы продаж со склада Партнёра Продавца

При реализации товара со склада Партнёра Продавцу доступны следующие схемы продаж:

(а) FBP — Продавец передает Отправления для доставки до Клиента со склада привлеченного им Партнёра.

«FBP»

1. Интеграция со складом Партнёра

В случае, когда Продавцу в ЛК доступна возможность выбора склада Партнёра, Ozon по поручению Продавца осуществляет интеграцию с таким Партнёром (Фулфилмент-партнёром) Продавца в целях передачи статусов (в т.ч. приемка, обработка, хранение, отгрузка товаров) от имени и в интересах Продавца. Ozon организует взаимодействие Продавца с Фулфилмент-партнёром, с которыми договор заключает Продавец самостоятельно.

2. Условия взаимодействия с Фулфилмент-партнёром

Ozon передает Фулфилмент-партнёрам контактные данные Продавца для связи, предоставленные Продавцом при регистрации на Платформе или позднее в ЛК. Продавец вправе предоставить Фулфилмент-партнёру доступ в свой ЛК, тем самым поручая Фулфилмент-партнёру совершать в ЛК действия, необходимые для исполнения таких поручений. Ozon не несет ответственности за действия Фулфилмент- партнёра в ЛК Продавца.

РАЗДЕЛ «ВОЗВРАТ, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ»

1. Возврат товара

В соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей Клиент имеет право отказаться от товара в любое время до его получения, а также вернуть товар продавцу в соответствии с Условиями продажи товаров для физических лиц с учетом особенностей, установленных Договором.

Продавец поручает Ozon определять условия возврата товара Клиентом, включая Невыкупы и Клиентские возвраты, не ухудшающие положение Клиента по сравнению с требованиями законодательства Страны назначения, в т. ч. определять срок для возврата товара.

2. Условия премодерации Клиентских возвратов

Ozon предоставляет Продавцу функционал премодерации Клиентских возвратов в ЛК, который представляет собой процесс предварительного рассмотрения Продавцом заявок Клиентов на возврат товаров и принятия им решения по заявке в течение 1 (одного) календарного дня.

Клиент оформляет заявку на возврат товара и выбирает способ передачи товара Продавцу из числа доступных Клиенту в личном кабинете.

Продавец обязан рассмотреть такую заявку и в течение 1 (одного) календарного дня принять одно из следующих решений (премодерация возврата):

(а) согласовать передачу Клиентом товара на возврат;

(б) вернуть Клиенту денежные средства без фактической передачи товара на возврат;

(в) частично компенсировать Клиенту стоимость товара или стоимость его ремонта (при наличии такой опции в ЛК) без фактической передачи товара на возврат;

(г) мотивированно отказать в согласовании возврата товара.

Продавец сообщает Ozon о своем решении по возврату, на основании которого Ozon осуществляет возврат Клиенту уплаченных за товар денежных средств. Расчеты между Сторонами производятся в порядке, предусмотренном Разделом 3 Договора.

В случае если цена товара в ЛК не превышает 1800 рублей по Курсу конвертации на дату Заказа, Продавец поручает Ozon осуществлять премодерацию Клиентского возврата по поручению и за счет Продавца и принять решение по возврату самостоятельно.

Клиент может оспорить решение Продавца посредством обращения в Службу поддержки. Ozon рассматривает обращение Клиента и проверяет обоснованность отрицательного решения Продавца. Если решение об отказе в возврате необоснованно, Продавец подтверждает и соглашается, что Ozon вправе одобрить заявку Клиента, произвести возврат денежных средств за товар и удержать эту стоимость с Продавца. Помимо этого, Клиент и Продавец имеют право привлечь Ozon к разбирательству по заявке, признавая решение Ozon обязательным для сторон.

Продавец соглашается, что при неоднократном необоснованном отклонении заявок на возврат или отсутствии решения по заявке в течение 24 часов Ozon вправе по своему усмотрению отказать Продавцу в возможности осуществлять премодерацию возврата и принимать решение по возврату самостоятельно. В этом случае премодерацию возврата будет осуществлять Ozon по поручению и за счет Продавца.

Ozon вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на премодерацию возвратов Продавцом на определенные причины возврата.

2.1. Частичная компенсация стоимости товара

В случае наличия в ЛК возможности частичной компенсации стоимости товара Продавец вправе предложить Клиенту частичную компенсацию, сумма которой должна быть подтверждена Клиентом. В этом случае Продавец поручает Ozon осуществить возврат денежных средств Клиенту в размере такой частичной компенсации. В случае неподтверждения Клиентом суммы частичной компенсации Продавец обязан рассмотреть заявку Клиента повторно и принять решение исходя из опций, доступных ему в ЛК. По поручению и за счет Продавца Ozon может предлагать Клиенту частичную компенсацию с учетом положений п. 2. В рамках такой частичной компенсации Продавец поручает Ozon предложить Клиенту произвести ремонт товара в сервисном центре, а также компенсировать Клиенту понесенные расходы (за счет Продавца).

Клиент, получивший компенсацию, имеет право вернуть товар по иным основаниям, при этом Ozon возвратит Продавцу уплаченную сумму по частичной компенсации.

3. Обработка отдельных случаев возвратов

3.1. Порядок рассмотрения претензии и обращения

Ozon получает претензию и/или обращение Клиента по поводу ненадлежащего качества товара и направляет на рассмотрение Продавцу в порядке и сроки, указанные в п. 2.

Ozon или Продавец сообщают Клиенту адрес для возврата товара в течение 1 (одного) календарного дня. При отсутствии полного и корректного адреса склада Продавца для приема возвращаемых товаров Продавец поручает Ozon осуществить возврат денежных средств Клиенту без обязательства передачи товара. Продавец обязуется предоставить полный и корректный адрес для приема возвращаемых товаров на латинице или кириллице в ЛК.

Продавец поручает Ozon компенсировать Клиенту обратную пересылку при предоставлении Клиентом чека об отправке товара ненадлежащего качества путем удержания стоимости пересылки из денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу по Договору.

3.2. Возврат по экспертному заключению

Если Клиент предоставит экспертное заключение, подтверждающее заводской характер брака, то возврат возможен в разумные сроки, но в любом случае не более двух лет с даты получения товара. Продавец компенсирует Клиенту стоимость товара, понесённые расходы на экспертизу, а также расходы на возврат товара ненадлежащего качества при предъявлении Клиентом чека/квитанции об отправке товара.

4. Расходы при возврате товара и денежных средств Клиенту

При возврате денежных средств Клиенту Продавец несёт все возможные расходы, в том числе связанные с курсовой разницей. Продавец обязан возместить Ozon стоимость возвращённого

товара, указанную в ЛК на момент оформления Клиентом заказа (путём удержания средств в соответствии с Договором), а при возврате в пункт выдачи заказов через Партнёра также расходы по доставке возвращенного товара Партнёру (если таковые имеются).

5. Проверка товара после получения Продавцом

За исключением возврата товара Клиентом в соответствии с пунктами 6 и 7, Продавец обязан в срок не более 40 (сорока) календарных дней с момента отправки товара Клиентом получить и проверить товар, а также оповестить Службу поддержки о получении товара. В противном случае Ozon возвращает Клиенту денежные средства за товар без согласования с Продавцом. Товар считается полученным Продавцом на 41 (сорок первый) календарный день отправки.

6. Возврат через Партнёра (в пункт выдачи заказов)

Продавец поручает Ozon организовать приемку Клиентских возвратов и Невыкупов, которая включает в себя прием от Клиента и передачу Продавцу возвращённого Клиентом товара.

При этом, Продавец поручает Ozon передать товар, принятый от Клиента в пункте выдачи заказов, Партнёру Продавца, в системе которого Продавец зарегистрирован или будет зарегистрирован. Регистрируясь в системе Партнёра, Продавец поручает Ozon передать возвращенный товар такому Партнёру, как если бы товар был передан напрямую Продавцу.

В случае если при возврате товара в пункт выдачи заказов Ozon у Продавца отсутствует регистрация в системе Партнёра или работа с Партнёром приостановлена или прекращена, Продавец обязуется забрать товар из сортировочного центра или пункта выдачи заказов в течение 10 календарных дней с момента его готовности к забору.

Ozon также вправе уступить такому Партнёру часть своих обязательств, в том числе обязанность по передаче возвращенного Клиентом товара Продавцу. Такая уступка будет считаться исполненной в момент передачи товара от Ozon Партнёру, о чем Продавец будет уведомлен в ЛК.

С даты передачи/уступки обязательство по возврату товара возникает напрямую у Партнёра перед Продавцом, без участия Ozon. Обязательство Ozon по возврату товара Продавцу считается прекращенным с даты получения Продавцом уведомления об уступке (о передаче товара Партнёру) в ЛК.

Ozon уведомляет Продавца о статусах получения товара от Клиента и передаче Партнёру в ЛК. Продавец обязан своевременно проверять ЛК на наличие информации о статусах возвращенного товара.

При приемке оценка состояния возвращенного товара не проводится. Стороны признают, что упаковка товаров может отличаться от той, в которой Продавец передавал товары, однако должна обеспечивать сохранность товара внутри отправления.

Адрес склада Партнёра и срок для вывоза товара Продавцом (но не более 14 (четырнадцати) дней) будет указан в ЛК.

Если Продавец не вывозит товары в установленные сроки, Партнёр Ozon вправе осуществить их Утилизацию, при этом стоимость утилизированных товаров Продавцу не компенсируется.

После передачи возвращенного Клиентом товара Партнеру по любым вопросам в отношении такого товара Продавец взаимодействует напрямую с Партнёром (без участия Ozon), включая любые претензии в отношении такого товара.

7. Возврат через Склад

Продавец поручает Ozon организовать приемку Клиентских возвратов, Отмен и Невыкупов от Клиента или Службы доставки через Склад для целей повторной реализации товара путем указания в ЛК в случае, если Товар одновременно соответствует всем указанным критериям:

(а) Клиент не заявил претензию по качеству Товара;

(б) Товар может быть принят на Складе и не включен в список запрещенных товаров;

(в) цена Товара в ЛК превышает 500 рублей по Курсу конвертации на дату Заказа.

Продавец поручает Ozon уменьшить цену товара, который подлежит возврату через Склад, на сумму применимой ставки НДС или иного аналогичного налога в отношении товара при его повторной реализации с учетом положений п. 3.3.9.1. Договора.

Ozon вправе определить конкретные товары и категории, которые подлежат или не подлежат возврату через Склад на основании требований законодательства, логистических ограничений и потребностей Клиентов.

С момента доставки на Склад товар становится доступным к повторной реализации на Платформе.

При возврате через Склад Клиентских возвратов, Отмен, Невыкупов, Ozon оказывает Продавцу следующие услуги:

(а) обратная логистика — принятие Клиентского возврата, Отмены, Невыкупа, и их доставка на Склад;

(б) обработка Клиентского возврата, Отмены, Невыкупа — приемка товара на ближайшем Складе и при необходимости проверка его состояния;

(в) обработка Клиентских возвратов, Отмен, Невыкупов Партнёрами Ozon - доставку возврата курьером в ближайший пункт Ozon или плата пункту выдачи за получение, обработку и передачу Клиентского возврата, Отмены, либо Невыкупа продавцу или Ozon.

(г) логистика — сборка, упаковка товара в заказы, их сортировка на Складе и доставка;

(д) доставка до места выдачи — доставка заказа до места выдачи Клиенту;

(е) иные услуги.

Стоимость услуг установлена в Разделе «Комиссии и тарифы».

Моментом оказания услуг являются:

(а) обратная логистика — поступление Клиентского возврата, Отмены, Невыкупа, на Склад;

(б) обработка Клиентского возврата, Отмены, Невыкупа — приемка Клиентского возврата, Отмены, Невыкупа на Складе;

(в) обработка Клиентских возвратов, Отмен, Невыкупов Партнерами Ozon — приемка

Клиентского возврата, Невыкупа, Отмены в ПВЗ;

(г) логистика — доставка товара в сортировочный центр;

(д) доставка до места выдачи — в момент вручения товара Клиенту или Отмены, или Невыкупа.

7.1. Проверка товара с возвратом через Склад

Для обеспечения безопасности, соблюдения правил размещения и дополнительного контроля качества Ozon вправе повторно определять готовность товара к продаже, перемещая его внутри Склада и проводя его проверку, в т.ч. со вскрытием любой упаковки.

С целью повторной реализации товара Ozon вправе самостоятельно определять потребность в товаре Продавца на других Складах и при необходимости перемещать товар с одного Склада на другие Склады.

7.2. Уценка

Ozon вправе предоставить Клиенту скидку на любой товар за счет Продавца в случае повреждения его упаковки или иного несущественного недостатка, указав о таком недостатке в Карточке товара (уценка). Размер скидки определяется исходя из степени повреждения товара или его недостатка согласно Условиям уценки при условии, что цена товара после применения скидки не меньше минимальной цены. Продавец имеет право установить иную скидку.

Если Продавец при возврате через Склад не согласен с уценкой, он имеет право отказаться от применения уценки к его товарам, направив обращение в Службу поддержки, которое Ozon рассматривает в течение 5 рабочих дней.

7.3. Ответственность Сторон в отношении товара, возвращенного через Склад

Ozon отвечает за утрату или повреждение находящегося у него товара Продавца, произошедшие по вине Ozon, кроме случаев, когда:

(а) в отношении Невыкупа и Клиентского возврата, — это произошло до приемки товара от Клиента, отказа Клиента от товара либо истечения срока хранения товара для выдачи Клиенту;

(б) в отношении Отмены, — это произошло до момента передачи товара на Склад и не могло быть выявлено Ozon, в т.ч. при недостаче товара в грузовом месте с неповрежденной упаковкой;

(в) причиной стала неправильная упаковка.

Принятый на Складе товар признается утраченным не позднее 30 календарных дней после обращения Продавца о том, что товар не был доставлен на Склад в течение 60 календарных дней после приемки товара от Клиента, отказа Клиента от товара, истечения срока хранения товара для выдачи Клиенту либо Отмены.

7.4. В отношении товаров, возвращаемых через Склад, не применяются положения п. 2.3. Раздела «Логистический Партнер (Aggregator)».

8. Утилизация товаров

8.1. Основания для Утилизации товара

Ozon уничтожает товар и оказывает Продавцу услугу Утилизации:

(а) по запросу Продавца через Личный кабинет – при наличии технической возможности;

(б) с предполагаемого согласия Продавца — в любой момент и без дополнительных уведомлений Продавца.

Ozon уничтожает товар способом, отвечающим требованиям законодательства. Ozon отображает в ЛК Продавца статус Утилизации товара. Продавец обязан своевременно проверять ЛК на наличие информации о статусах Утилизации.

Услуга Утилизации тарифицируется в соответствии с Разделом «Комиссии и тарифы» и считается оказанной в момент присвоения товару статуса «На утилизации»/«Утилизирован». Ozon не возмещает Продавцу стоимость товара, если Утилизация была осуществлена по любому из оснований, установленных Договором.

8.2. Утилизация товара с предполагаемого согласия Продавца

Предполагается, что Продавец должным образом выразил согласие на Утилизацию в следующих случаях:

(а) если Продавец не обеспечил забор возвратов в порядке и в срок, установленные п. 6 настоящего Раздела — в дату истечения такого срока;

(б) если Клиент возвращает товар в пункт выдачи заказов, цена которого в ЛК не превышает 5000 рублей по Курсу конвертации на дату Заказа, и в отношении которого Продавцом в ЛК не выбрано условие возврата через Склад, — в дату возврата Клиентом товара в пункт выдачи заказов;

(в) если после возврата товара Клиентом Ozon выявляет значительное повреждение, при котором товар непригоден для дальнейшей транспортировки, — в дату выявления Ozon такого повреждения;

(г) если товар был возвращен через Склад и не был реализован в течение 120 календарных дней с момента поступления на Склад — в дату истечения такого срока;

(д) если при расторжении Договора у Продавца имеются доступные к реализации через Склад товары — в дату расторжения Договора;

(е) если Продавец передал Ozon товар из Списка запрещенных товаров — в дату обнаружения Ozon такого товара.

При несогласии с Утилизацией Продавец вправе заявить мотивированные возражения о компенсации стоимости утилизированного Товара в течение 30 календарных дней с даты Утилизации, указанной в ЛК. К возражениям по поврежденному товару Продавец прикладывает видео его сборки, в отсутствие которого Ozon отказывает в рассмотрении возражений.

РАЗДЕЛ «ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ ПРОДАВЦА И РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ»

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Услуги по продвижению товаров и рекламные услуги

Помимо обязательств, установленных Договором, Ozon может оказывать Продавцу по его поручению следующие услуги:

(А) Электронные услуги по продвижению отдельных товаров либо бренда, доступные Продавцу, и иные электронные услуги, в том числе предоставление Продавцу доступа к аналитическим данным и Технические услуги (услуги технического и информационного характера), а также иные услуги;

(Б) Рекламные услуги, включающие в себя размещение Рекламных материалов Продавца в Рекомендательных блоках на Платформе и иных сайтах в порядке и сроки согласно настоящему Разделу;

(В) Иные виды услуг, отдельно согласованных Сторонами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Права Ozon

Ozon имеет право:

(а) менять формат и дизайн Рекомендательного блока без согласования с Продавцом;

(б) не принимать к размещению Рекламные материалы, не соответствующие требованиям Раздела «Требования к рекламным материалам»;

(в) самостоятельно определять перечень сайтов-партнёров Ozon для размещения Рекомендательных блоков с товарами Продавца;

(г) удалять данные в разделе «Рекламная кампания» по истечении шести месяцев с момента выключения без возможности последующего восстановления данных;

(д) в целях повышения качества оказываемых услуг проводить тесты, в рамках которых показ Рекламных материалов в Рекомендательных блоках может происходить с изменением формата, дизайна Рекомендательного блока и условий показа;

(е) временно приостановить оказание Продавцу услуг по техническим, технологическим и иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.

2.2. Гарантия соблюдения законодательства

Продавец гарантирует соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, соблюдение требований Федерального Закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О

рекламе».

2.3. Запрос документов

По запросу Ozon в течение 1 (одного) календарного дня Продавец обязуется предоставить Ozon документы, подтверждающие гарантии соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального Закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе».

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Перечень Рекламных материалов

Продавец самостоятельно определяет перечень товаров для продвижения и Рекламных материалов, добавляя их в раздел «Рекламная кампания» в ЛК. Ozon осуществляет проверку Баннеров на соответствие Разделу «Требования к рекламным материалам» в течение 2 (двух) рабочих дней. Ozon имеет право отказаться от оказания услуг по продвижению товаров, а также рекламных услуг в отношении любого Рекламного материала, в том числе без объяснения причин.

3.2. Тип рекламной кампании

Продавец самостоятельно определяет тип рекламной кампании из числа доступных для каждого из Рекламных материалов.

3.3. Размещение рекламного материала

Продавец самостоятельно определяет место размещения каждого Рекламного материала из числа доступных.

3.4. Определение Ставки

Продавец самостоятельно определяет Ставку Вознаграждения Ozon для каждого из Рекламных материалов в пределах, согласованных Сторонами в настоящем Разделе. Чем больше размер Ставки, тем выше вероятность Показа в Рекомендательном блоке, с учётом прочих факторов (релевантность предложения для конкретного Клиента и проч.).

3.5. Начало оказания рекламных услуг

Ozon начинает оказание рекламной услуги в следующих случаях:

(а) в отношении всех Рекламных материалов, добавленных в раздел «Рекламная кампания», когда Продавец установит в разделе «Рекламная кампания» в ЛК положение «включено», при этом в случае, если Продавец не установил размер Ставки, применяется минимальная ставка;

(б) в отношении конкретного Рекламного материала, когда Продавец добавляет его в раздел «Рекламная кампания» и устанавливает размер Ставки, при условии установленного в нем положения «включено».

3.6. Окончание оказания рекламных услуг

Ozon прекращает оказание услуги в следующих случаях:

(а) в отношении всех Рекламных материалов, добавленных в раздел «Рекламная кампания», когда Продавец установит в разделе «Рекламная кампания» в ЛК положение «выключено»;

(б) в отношении конкретного Рекламного материала, когда Продавец удаляет его из раздела «Рекламная кампания», при условии установленного в нем положения «включено»;

(в) в отношении всех товаров и Баннеров, если общая стоимость услуг Ozon за отчётный период превысила установленное Продавцом в ЛК ограничение, либо если у Продавца имеется задолженность по любым услугам, оказываемым по Договору.

3.7. Статистика

Ozon предоставляет Продавцу статистику в ЛК, содержащую сведения о Показах, а также о количестве привлечённых товаров. Стороны признают статистику Ozon единственным достоверным источником определения объёма оказанных услуг и размера вознаграждения Ozon.

3.8. Приостановление оказания услуг

Ozon имеет право приостановить оказание электронных, технических и/или рекламных услуг в отношении Рекламного материала в случае выявления наличия в нем недостоверной информации либо иного нарушения требований к товарам и Рекламным материалам, установленных Договором.

3.9. Дополнительные услуги

По согласованию Сторон Ozon может оказывать Продавцу услуги по специальному размещению Рекламных материалов. Продавец направляет Ozon запрос на оказание таких услуг через ЛК или по электронной почте. В случае согласования Сторонами параметров оказания услуг Ozon размещает информацию о существенных условиях (Рекламные материалы, сроки и порядок проведения специального размещения) их оказания в ЛК, а Продавец их принимает путём нажатия кнопки «Подтвердить».

3.10. Общие положения об акциях

Продавец может предоставлять скидки на свои товары для Клиентов.

Для предоставления скидок Продавец в ЛК:

(а) запускает собственную акцию и самостоятельно определяет сроки, товары, условия и т.д. или

(б) добавляет товары в одну из акций, которые проводятся Ozon (условия и сроки проведения таких акций определяются Ozon самостоятельно) или

(в) выбирает товары для добавления в акцию из предложенных к добавлению Ozon. Ozon имеет право предложить Продавцу участвовать в акции, добавив его товары в акцию минимум за 3

(три) рабочих дня до ее начала и направив Уведомления об этом. Продавец изменяет список товаров в акции по своему усмотрению за определенное количество дней, установленное Ozon, до старта акции (если такой срок установлен Ozon). По истечении установленного Ozon срока Продавец признает все добавленные товары участвующими в акции в полном соответствии с условиями и сроками проведения таких акций.

Продавец может установить в ЛК минимальную цену товара, чтобы она учитывалась при добавлении Ozon товара Продавца в акции. Продавец подтверждает в ЛК настройку учета минимальной цены товара в акциях каждые 30 дней, чтобы она оставалась активной. Если Продавец не активирует настройку в ЛК, минимальная цена товара не будет учитываться при добавлении Ozon товара Продавца в акции и при определении размера скидки на товар. При этом Продавец вправе в любой момент активировать настройку в ЛК, в таком случае минимальная цена товара будет учитываться при последующем добавлении товара в акции.

Для запуска собственной акции Продавец самостоятельно определяет в ЛК:

- тип акции;
- период проведения акции;
- параметры аудитории покупателей;
- перечень товаров (из числа доступных к добавлению в акцию);
- иные необходимые условия.

Продавец запускает акцию посредством перевода акции в статус «Активна» в ЛК.

Запуская акцию или добавляя свои товары в акцию Ozon, Продавец безоговорочно соглашается с тем, что скидка предоставляется Клиентам от имени и за счет Продаца на условиях, указанных в ЛК, и за такую скидку Баллы за скидки не начисляются.

3.11. Продвижение бренда

Продавец вправе заказать электронную услугу по продвижению бренда путем выставления настроек в ЛК, а Ozon обязуется оказать такую услугу за отдельную плату. В услугу по продвижению бренда входят услуги, указанные на странице «Продвижение бренда».

Продавец также вправе заказать услугу по продвижению в отношении бренда, который уже подключен и продвигается на Платформе третьими лицами, указав в ЛК необходимые параметры.

Если иные лица подключат услугу по продвижению в отношении бренда, указанного в карточках Продавца, Ozon уведомляет об этом Продавца в ЛК. С момента уведомления Продавцу предоставляется пробный период пользования услугой на срок, указанный в ЛК. В течение этого срока Продавец вправе отказаться от услуги, отключив ее в ЛК. По истечении указанного в ЛК срока услуга считается заказанной Продавцом и подлежит оплате в соответствии с Разделом «Комиссии и тарифы».

Заказывая услугу в ЛК, Продавец полностью и безоговорочно соглашается с условиями оказания услуг.

Продавец вправе в любое время отказаться от услуги в ЛК.

3.12. Услуга электронный бейдж «Бренд проверен»

Продавец может заказать услугу электронный бейдж «Бренд проверен» на неограниченное количество брендов (далее – Услуга «Бренд проверен»).

Услуга «Бренд проверен» включает в себя бейдж «Бренд проверен» в Карточке товара Продавца на Сайте по соответствующему бренду. Продавец может выбрать порядок оказания Услуги «Бренд проверен» из числа доступных в ЛК. Ozon оставляет за собой право определять доступные Продавцу условия оказания Услуги «Бренд проверен» без раскрытия причин.

Для подключения Услуги «Бренд проверен» Продавец должен предоставить документы на бренд и соответствовать условиям, указанным в Разделе «Комиссии и тарифы». Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуги «Бренд проверен» в ЛК. Стоимость Услуги «Бренд проверен» указана в ЛК и Разделе «Комиссии и тарифы».

При возникновении подозрений о нарушении прав на интеллектуальную собственность в соответствии с законодательством Страны назначения, Ozon в одностороннем порядке вправе приостановить оказание Услуги «Бренд проверен» и запросить дополнительные документы. В случае если нарушение не подтверждается – оказание Услуги «Бренд проверен» возобновляется Продавцом; если нарушение подтверждается – Услуга «Бренд проверен» отключается Ozon в одностороннем порядке.

Стороны, руководствуясь статьёй 381.1 ГК РФ, договорились обеспечить обязательства Продавца в отношении соблюдения им прав на результаты интеллектуальной собственности по Договору обеспечительным платежом в размере, указанном в Разделе «Комиссии и тарифы». При регистрации на Платформе или в иных случаях Продавец обязуется уплатить денежную сумму, определенную в ЛК, в качестве Обеспечительного платежа по Договору. Обеспечительный платеж может быть внесен через Поставщика платёжных услуг, как это указано в ЛК. В этом случае моментом исполнения обязанности Продавца по внесению Обеспечительного платежа в пользу Ozon будет являться дата списания денежных средств со счета Продавца в адрес Ozon. При расторжении Договора либо в случае прекращения обеспеченного обязательства внесенный Продавцом Обеспечительный платеж подлежит возврату за вычетом суммы неисполненного обязательства Продавца (штрафа) в порядке и размере, установленном Разделом «Комиссии и тарифы». На сумму обеспечительного платежа проценты, в том числе установленные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются. Обеспечительный платеж не является неустойкой, авансом или задатком по смыслу ГК РФ.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ OZON

4.1. Расчёт вознаграждения

Порядок расчета вознаграждения Ozon определяется в зависимости от типа услуги и/или выбранного Продавцом типа рекламной кампании. Общая сумма Вознаграждения за услуги, предусмотренные настоящим разделом, составляет совокупность Ставок. Вознаграждение отображается в ЛК Продавца в разделе «Рекламная кампания» и определяется исходя из статистики Ozon.

Размер, порядок и условия вознаграждения за электронную услугу по продвижению бренда указаны в Разделе «Комиссии и тарифы».

Продавец гарантирует, что обладает всеми правами на результаты интеллектуальной деятельности в отношении продвигаемого товара.

4.2. Расчёт вознаграждения по CPC

Вознаграждение Ozon (Ставка CPC) составляет сумму в рублях.

4.3. Расчёт вознаграждения по CPM

Вознаграждение Ozon (Ставка CPM) составляет сумму в рублях.

4.4. Цена Привлечённого товара

Цена Привлечённого товара в целях исчисления вознаграждения Ozon — это цена, установленная Продавцом и определяемая на момент оформления заказа Клиентом на Сайте.

4.5. Пределы размера Ставки

Продавец определяет размер Ставок в пределах, установленных Ozon в ЛК максимальных и минимальных значений.

4.6. Порядок выплаты вознаграждения

Выплата вознаграждения Ozon, которое рассчитывается по тарифам, указанным в ЛК, исходя из объема оказанных услуг в отчетном периоде, и переводится по курсу ЦБ РФ на дату оказания соответствующей услуги, указанную в ЛК, осуществляется путем его удержания из средств, причитающихся Продавцу и перечисляемых согласно условиям Договора. В случае отрицательного баланса счета Продавца, последнему выставляется счет на оплату услуг Ozon. Вознаграждение Ozon за услуги, предусмотренные настоящим разделом, входит в состав общего вознаграждения за все оказанные услуги.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Продавца

Продавец гарантирует, что любые размещаемые материалы, включая Рекламные материалы, были им проверены и соответствуют применимому законодательству, достоверны и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности, не содержат незаконных заимствований чужих объектов авторских и смежных прав, не нарушают законодательство о персональных данных.

Если в Рекламных материалах содержатся изображения и данные людей или объектов, на использование которых необходимо получить соответствующие разрешения, Продавец гарантирует, что получил такие разрешения, в том числе согласия физических лиц на:

(а) обнародование и использование их изображений,

(б) обработку их персональных данных,

Ozon и/или привлекаемым им третьим лицом.

В случае нарушения гарантии Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать возможные претензии третьих лиц, а если Ozon будет привлечен к какой-либо ответственности, Продавец обязуется незамедлительно по требованию Ozon предоставить последнему всю необходимую и запрашиваемую информацию, касающуюся указанных претензий, а также Продавец принимает на себя возмещение имущественных потерь, которые понесены или с неизбежностью будут понесены Ozon в будущем.

Размер имущественных потерь признается равным:

- сумме требований соответствующего государственного органа и/или третьего лица, включая штрафы, неустойки, и
- сумме судебных расходов, которые Ozon понесет в связи с предъявленными претензиями, исками.

По запросу Ozon Продавец в течение 2 дней обязан предоставить документы, подтверждающие достоверность информации, содержащейся в Рекламных материалах и любых других материалах, а также все необходимые документы, разрешения и справки, подтверждающие наличие у Продавца прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, содержащихся в Рекламных материалах.

В случае отмены размещения Рекламного материала по вине или по запросу Продавца менее, чем 10 календарных дней до согласованной даты начала размещения, Продавец обязуется оплатить стоимость услуги в полном объеме.

5.2. Возмещение убытков Ozon

В случае поступления в адрес Ozon обращений третьих лиц, связанных с нарушением их прав, обращений государственных органов в связи с размещением информации в рамках Договора, Продавец принимает на себя возмещение убытков, издержек, расходов, возникших у Ozon, за исключением случаев, когда это произошло не по вине Продавца.

5.3. Обязанности Ozon как рекламораспространителя

В соответствии с требованиями статьи 18.1. Федерального закона «О рекламе» о предоставлении информации о размещаемой рекламе в сети «Интернет» в Роскомнадзор через Оператора рекламных данных (ОРД), Ozon в рамках исполнения обязательств по Договору, передаёт информацию о рекламе Продавца через ОРД, а Продавец обеспечивает предоставление Ozon всей необходимой информации о рекламе Продавца.

Перечень информации о рекламе, которая подлежит передаче через ОРД в Роскомнадзор, определён в Распоряжении Правительства РФ от 30 мая 2022 года № 1362-р.

Под ОРД понимается владелец программы для электронных вычислительных машин, предназначенной для установления факта распространения рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», уполномоченный Роскомнадзором осуществлять учет рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлять информацию в Роскомнадзор.

6. ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

6.1. «Зеленая цена»

Программа лояльности «Зелёная цена» — программа лояльности Ozon, проводимая совместно с банками-партнёрами, по предоставлению скидок Клиентам.

В рамках указанной программы лояльности Клиенты получают скидку на товар при условии оплаты с использованием платежного продукта банков-партнеров, в соответствии с условиями, опубликованными на Сайте.

Для целей проведения программы лояльности «Зелёная цена» Ozon, по поручению и за счёт банка-партнера, выплачивает Продавцу полностью или частично размер предоставленной Клиенту скидки на товар, участвующий в программе лояльности. Размер выплаты будет указан в отчетных документах в Личном кабинете Продавца.

В случае если выплата за скидку на товар произведена частично, то в отношении оставшейся части скидки Ozon начисляет Продавцу Баллы за скидки на условиях, предусмотренных Договором.

Ozon передает банку-партнеру, чей платежный продукт был использован и за счёт которого Продавец получает выплату, идентификационный налоговый номер и наименование Продавца, а также размер причитающейся Продавцу выплаты.

6.2. Услуга «Звездные товары»

Программа лояльности «Звездные товары» — программа лояльности ООО «ОЗОН Банк» (ОГРН 1227700133792, 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19) (далее — Банк), в рамках которой Ozon от своего имени, по поручению и за счёт Банка, оказывает Продавцам услугу «Звездные товары». В рамках услуги «Звездные товары» Клиентам при покупке товаров Продавца предоставляются скидка, которая компенсируется Продавцу, и специальные условия при оплате с использованием кредитной карты Банка в соответствии с условиями Программы лояльности «Звездные товары» (далее — Правила Программы лояльности «Звездные товары»).

Стоимость услуги «Звездные товары» установлена в Разделе «Комиссии и тарифы».

Ozon имеет право предложить Продавцу участвовать в Программе лояльности «Звездные товары», подключив услугу «Звездные товары» с пробным периодом в соответствии с Правилами Программы лояльности «Звездные товары» и направив Уведомление об этом. По истечении пробного периода Продавец признает услугу «Звездные товары» подключенной в полном соответствии с Правилами Программы лояльности «Звездные товары» и Разделом «Комиссии и тарифы».

Продавец вправе в любое время отказаться от услуги «Звездные товары» путём отключения в ЛК.

РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

1. Общие условия и порядок подключения услуг

Ozon предлагает Продавцу дополнительные услуги, а Продавец направляет заявку на получение таких услуг в ЛК.

Ozon вправе устанавливать в ЛК критерии качества сервиса Продавца и изменять их в одностороннем порядке, если Продавец не соответствует установленным показателям, то Продавец не может подключить в ЛК услугу.

Ozon в одностороннем порядке прекращает оказание услуг, если Продавец перестал соответствовать показателям качества. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от услуг в ЛК.

Стоимость услуг установлена в Разделе «Комиссии и тарифы».

Заказывая услугу в ЛК, Продавец полностью и безоговорочно соглашается с условиями оказания услуг.

2. Услуги Premium

2.1. Услуга Premium Lite

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Lite, включающую в себя:

(а) предоставление доступа к дополнительным инструментам для сбора аналитики по продажам;

(б) иные услуги.

2.2. Услуга Premium

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium, включающую в себя:

(а) пометку «Premium» в Карточке товара Продавца;

(б) предоставление в ЛК доступа к дополнительным инструментам для сбора аналитики по продажам;

(в) иные услуги.

2.3. Услуга Premium Plus

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Plus, включающую в себя:

(а) предоставление доступа к расширенной версии отчета по конкурентным позициям;

(б) более заметную пометку «Premium» в Карточке товара Продавца;

(в) инструменты ЛК бренда;

(г) иные услуги.

2.4. Услуга Premium Pro

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Pro, включающую в себя:

(а) предоставление доступа к неограниченной версии отчета по конкурентным позициям;

(б) более заметную пометку «Premium» в Карточке товара Продавца;

(в) инструменты ЛК бренда;

(г) иные услуги.

3. Услуга Управление отзывами

Продавец может заказать в ЛК электронную услугу Управление отзывами, включающую в себя:

(а) закрепление отзывов;

(б) доступ к генерации ответов на отзывы Клиентов;

(в) доступ к созданию шаблонов ответов на отзывы Клиентов;

(г) иные услуги.

Продавец вправе в любое время отказаться от услуги в ЛК.

РАЗДЕЛ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

1. Информация о Продавце

Продавец обязан указывать в ЛК коммерческое обозначение в соответствии с требованиями законодательства, в том числе не вводящее в заблуждение относительно принадлежности ЛК определённому лицу.

2. Регистрация и аутентификация с использованием Ozon ID

Регистрируясь в ЛК или в уже существующем ЛК, Продавец привязывает Ozon ID, который используется при авторизации в ЛК, а Ozon производит аутентификацию Продавца по одноразовому паролю на привязанный к Ozon ID номер телефона и/или адрес электронной почты, удостоверяя его право на доступ в ЛК. Привязывая к ЛК Ozon ID, Продавец обязуется соблюдать Условия использования Ozon ID.

Продавец обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности Ozon ID и не предоставлять доступ в ЛК и к Ozon ID третьим лицам, кроме случаев, когда эти лица действуют по поручению Продавца (Продавец при этом отвечает за действия таких третьих лиц, как за свои собственные).

3. Смена доступа Продавцом

При возникновении у Продавца подозрений относительно безопасности его Ozon ID, или пароля, или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Продавец обязан незамедлительно уведомить Службу поддержки (через ЛК или связавшись с ней).

4. Смена доступа Ozon

При возникновении у Ozon подозрений относительно использования ЛК Продавца третьим лицом или вредоносным программным обеспечением, Ozon вправе в одностороннем порядке сменить пароль Продавца и/или прекратить доступ к его ЛК по привязанному Ozon ID. Продавец может привязать к ЛК новый Ozon ID исключительно при личном обращении в Службу поддержки и идентификации Продавца.

5. Исполнение размещённых заказов

Если это не противоречит законодательству, то после даты расторжения Договора Стороны обеспечивают исполнение всех размещённых, но незавершённых заказов, и продолжают коммуникации между собой или с Клиентами в отношении таких заказов.

6. Удаление ЛК после расторжения Договора

По окончании всех действий в отношении ранее размещённых заказов Ozon удаляет ЛК и всю информацию о товарах Продавца с Платформы без возможности восстановления.

7. Право на деактивацию ЛК

Ozon с предварительным Уведомлением вправе деактивировать ЛК Продавца (приостановить оказание Услуг) в случае нарушения любого условия настоящего Договора, а также если Продавец активировал два и более ЛК и если ассортимент доступных товаров в ЛК Продавца совпадает.

Ozon деактивирует все ЛК кроме одного по выбору Продавца. В случае, если Продавец не предоставил информацию о ЛК, который необходимо оставить, в течение 1 рабочего дня с даты Уведомления, Ozon оставляет активированным ЛК, к которому привязан Договор с самой ранней датой заключения.

8. Действия Ozon в ЛК

Ozon в лице сотрудников и иных уполномоченных лиц вправе совершать в ЛК Продавца любые действия, необходимые для тестирования новых видов услуг или функционала Платформы, а также решения обращений Продавца в Службу поддержки, которые Стороны признают выполненными по поручению Продавца.

9. Отдельные ЛК для Сайтов

Если товары Продавца подлежат реализации на нескольких Сайтах (например, http://www.ozon.ru и http://www.ozon.by или http://www.ozon.ru и http://www.ozon.kz), Продавец обязуется при необходимости создать отдельные ЛК для каждого из таких Сайтов.

10. Интеграция в ЛК через Ozon Seller API

Продавец может воспользоваться инструментом интеграции своей системы учёта с ЛК через Ozon Seller API. С помощью интеграции через Ozon Seller API Продавец может загружать,

обновлять и получать данные о товарах. Условия интеграции через Ozon Seller API содержатся в Документации Ozon Seller API.

Стороны признают, что при интеграции через Ozon Seller API данные, отражающиеся в системе Ozon, имеют больший приоритет к данным, отражающимся в системе Продавца.

11. Электронная подпись в ЛК

Простая электронная подпись (ПЭП) — это электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронного документа Продавцом или Ozon, совершающим действия в ЛК.

Ключ ПЭП — уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи. Применительно к ПЭП роль ключа ПЭП исполняют коды, пароли и прочие средства либо их сочетание. ПЭП создается Продавцом в информационной системе Ozon при подтверждении действий в ЛК с помощью ключа ПЭП: пароль при успешной аутентификации Продавца в ЛК или введение цифрового кода, полученного Продавцом по СМС, в том числе при аутентификации через Ozon ID. Продавец обязан соблюдать конфиденциальность ключа ПЭП.

Действия Продавца в ЛК совершаются путем формирования электронного документа в информационных системах Ozon. Такие электронные документы (файлы, электронные протоколы, журналы, программные коды, логи и прочая информация в электронной форме):

- признаются подписанными Продавцом с использованием ПЭП;
- равнозначны документам на бумажном носителе, собственноручно подписанным Продавцом;
- порождают юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с законодательством РФ.

Стороны согласовали порядок распределения бремени доказывания при возникновении споров об ПЭП:

- о наличии или подлинности ПЭП — на Стороне, которая не согласна с наличием, подлинностью ПЭП;
- о факте внесения изменений в электронный документ — на Стороне, которая утверждает этот факт;
- о факте получения одной из Сторон электронного сообщения, подписанного ПЭП — на Стороне, оспаривающей такой факт.

РАЗДЕЛ «ПАРТНЁРЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ»

1. Выбор Партнёра по оказанию услуг

Услуги по настоящему Договору могут быть оказаны Партнёрами. Ozon организует взаимодействие Продавца с Партнёрами, с которыми договор заключает Продавец самостоятельно либо Ozon по поручению Продавца.

2. Условия взаимодействия с Партнёрами по оказанию услуг

Ozon передает Партнёрам контактные данные Продавца для связи, предоставленные Продавцом при регистрации на Платформе или позднее в ЛК. Продавец вправе предоставить Партнёру доступ в свой ЛК, тем самым поручая Партнёру совершать в ЛК действия, необходимые для исполнения таких поручений. Ozon не несет ответственности за действия Партнёров в ЛК Продавца.

РАЗДЕЛ «КАРТОЧКА ТОВАРА»

1. Создание Карточки товара

Продавец через ЛК самостоятельно создаёт новую Карточку товара или добавляет своё ценовое предложение к существующей Карточке товара. Продавец имеет право установить запрет на ее копирование и/или дублирование другими Продавцами. На Платформе действуют лимиты на создание и/или изменение Карточек товаров, установленные в ЛК.

Продавец самостоятельно несет ответственность за достоверность всей информации, указанной им в Карточке товара, а в случае привлечения Ozon к ответственности в результате недостоверного указания такой информации – возмещает Ozon причиненные убытки.

1.2. Общие условия использования сервисов генерации и/или обработки материалов

Ozon за плату предоставляет Продавцам доступ к сервисам генерации и/или обработки материалов в ЛК Продавца для использования в Карточке товара (далее — Сервисы), в частности к сервису редактирования изображений с применением технологий искусственного интеллекта (далее — Редактор фото). Результаты генерации, полученные в результате обращения к Сервисам, могут использоваться Продавцом только на Платформе.

При загрузке любых исходных материалов (изображения, картинки, фотографии, видео и т.д.) в Сервисы Продавец гарантирует, что он соблюдает требования, указанные в пункте «Права третьих лиц», «Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)», соблюдение Политики контента, размещаемого на ресурсах Ozon, и Стандартных оговорок при использовании Сервисов.

Загружая исходные материалы в Сервисы, Продавец предоставляет Ozon безотзывное согласие, не предполагающее платы, на использование таких материалов любыми законными способами на территории всего мира на срок действия исключительных прав с правом предоставления права использования материалов третьим лицам.

Сервисы предоставляются на условиях as is (как есть), т.е. без каких-либо гарантий достижения Продавцов какого-либо коммерческого результата, безошибочности работы Сервисов, соответствия работы Сервисов или результатов работы Сервисов ожиданиям Продавца. Функциональные возможности Сервисов могут изменяться Ozon без дополнительных уведомлений. Продавец самостоятельно проверяет результат генерации перед загрузкой в Карточку товара.

Обращение к Сервисам не является одобрением со стороны Ozon использования Продавцом материалов, полученных в результате работы Сервисов и подтверждением правомерности их использования. Продавец единолично несет ответственность за возможное нарушение прав третьих лиц при использовании любых материалов, сгенерированных с использованием Сервиса. Ozon не гарантирует Продавцу, что при использовании материалов, полученных в результате работы Сервисов, Продавцом не будут нарушены интеллектуальные или иные права третьих лиц. В любом случае ответственность Ozon по любым требованиям, связанным с использованием Сервисов и/или материалов, созданных с использованием Сервисов, ограничена 10 000 руб. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Продавец оплачивает услуги по предоставлению доступа к Сервисам в размере, установленном Разделом «Комиссии и тарифы».

1.3. Объединение товаров в одну Карточку товаров

В одну карточку можно объединить товары одной модели с одинаковой категорией и брендом, но с разными вариативными характеристиками (далее – Группа). При создании Группы не допускаются действия, направленные на манипулирование поведением Клиентов, введение их в заблуждение, злоупотребление правами с целью получения необоснованной выгоды. Нарушением Договора и правил объединения считается, в том числе, создание Группы из товаров:

(а) разных моделей;

(б) разных категорий;

(в) разных брендов.

2. Ответственность за информацию в Карточке товара

Продавец несёт ответственность за полноту и соответствие информации в Карточке товара требованиям законодательства и Договора.

Продавец обязан поддерживать актуальность и достоверность размещенной в Карточке товара информации о товаре, ассортименте и цене. В случае указания в Карточке товара недостоверной информации, Продавец принимает на себя любые наступившие в связи с этим негативные последствия, в том числе при расчете размера Вознаграждения Ozon исходя из недостоверных данных.

Продавцу запрещено размещать в Карточке товара информацию (в том числе изображения):

(а) не имеющую прямого отношения к товару и/или его описанию;

(б) распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иной Страны назначения;

(в) за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иной Страны назначения;

(г) содержащую (включая, но не ограничиваясь): публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма; экстремистские материалы;

пропаганду или сцены порнографии, насилия и жестокости; нецензурную брань; сведения, порочащие отдельные категории лиц по различным признакам, в том числе отношения к религии, места жительства, в связи с их политическими убеждениями, а также иные сведения, запрещенные Политикой пользовательского контента;

(д) содержащую номера телефонов, аккаунты в мессенджерах, адреса электронной почты, ссылки на сторонние интернет-ресурсы.

(е) нарушающую права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

Информация, указанная в пунктах выше, считается запрещенным контентом.

Фотографии/изображения (далее – контент), загружаемые Продавцом в Карточку товара, могут проходить автоматическую проверку на совпадение с контентом, ранее размещенным в Карточках товаров других Продавцов. В случае выявления совпадений Ozon вправе отклонить публикацию такого контента. Продавец вправе оспорить отклонение публикации и предоставить доказательства, подтверждающие его права на контент. После подтверждения прав Продавец может повторно загрузить такой контент в Карточку товара.

3. Сообщение о несоответствии в Карточке товара

При обнаружении каких-либо несоответствий в любой Карточке товара Продавец обязан незамедлительно сообщить Ozon об этом с указанием таких несоответствий.

4. Обработка Карточки товара

Ozon проводит проверку Карточек товара как на этапе их создания, так и после размещения на Платформе, и в случае обнаружения:

(а) недостаточности или недостоверности сведений в Карточке товара - требует внесения изменений Продавцом (а Продавец обязан их незамедлительно вносить).

(б) несоответствия данных в Карточке товара указанным категориям или атрибутам - самостоятельно меняет категорию товара, изменяет или дополняет содержание Карточки товара, в т.ч. значения атрибутов, перевод информации. Ozon уведомляет Продавца о внесенных изменениях и дополнениях кроме случаев, когда в целях улучшения описания товара Ozon дополнил Карточку товара значениями атрибутов, не заполненных Продавцом.

(в) несоответствия содержания Карточки товара законодательству или условиям Договора - блокирует Карточку товара на Платформе с указанием причин, делая товар недоступным для заказа Клиентом.

(г) нарушения правил объединения Товаров в Группу – приостанавливает показ Клиентам Группы, направляет Уведомление с указанием причин Продавцу. При грубом нарушении правил объединения товаров в Группу Ozon вправе начислить штраф и приостановить показ для Клиентов всех созданных в ЛК Продавца Групп до устранения нарушений. Грубым нарушением считается повторное нарушение правил и/или превышение процента Групп, созданных с нарушением, более чем на 30% от общего количества созданных Продавцом в ЛК Групп.

В случае, если Ozon обнаружит в Карточке товара:

(а) запрещенную информацию, указанную в Разделе «Карточка товара»;

(б) запрещенный к продаже товар;

(в) товар, для продажи которого необходимо предоставить подтверждающие документы, размещенный в неверной категории;

(г) товар, размещенный с нарушениями прав на интеллектуальную собственность Ozon или третьих лиц,

и заблокирует ее, а Продавец не оспорит нарушение в установленном настоящим пунктом порядке, Ozon вправе взыскать с Продавца штраф в размере, установленном в Разделе «Комиссии и тарифы».

Продавец вправе оспорить блокировку Карточки товара путем предоставления доказательств отсутствия оснований для блокировки в течение 7 дней или путем удаления запрещенной информации в течение 24 часов с момента направления Уведомления о нарушении.

При подтверждении отсутствия оснований для блокировки Ozon разблокирует Карточку товара в течение 3 дней.

Продавец соглашается с тем, что Ozon при проверке и внесении изменений в Карточку товара вправе использовать информацию с официальных сайтов производителей/официальных дистрибьюторов товаров.

Ozon начисляет Продавцу штраф за превышение индекса ошибок в отношении соответствующего Заказа в случае его отмены по инициативе или вине Продавца, в т. ч. если Клиент отменяет Заказ по вине Продавца. Размер штрафа установлен в Разделе «Комиссии и тарифы».

5. Блокировка Карточки товара

Ozon вправе без предварительного уведомления и согласования с Продавцом блокировать Карточку товара Продавца в следующих случаях:

(а) товар заведен в неправильной категории;

(б) у товара указан неверный тип товара;

(в) описание не соответствует наименованию товара;

(г) описание не соответствует требованиям Ozon;

(д) изображение не соответствует наименованию товара;

(е) изображение не соответствует заявленным характеристикам;

(ж) на Сайте товар отображен «в наличии», но Продавец отменяет заказ товара с причиной «нет в наличии»;

(з) при получении обращения от правообладателя о нарушении его права на товарный знак;

(и) при получении информации о том, что товар является контрафактным.

6. Использование Карточки товара

Ozon вправе в отношении Карточки товара и/или любых входящих в нее информационных блоков:

(а) размещать на Платформе совместно с ценовыми предложениями аналогичных товаров другими Продавцами;

(б) размещать на Платформе или сторонних ресурсах в рекламно-маркетинговых целях, при этом стоимость такого размещения определяется Ozon дополнительно согласно условиям Договора;

(в) размещать в них бейджи или иные надписи, предназначенные для информирования потребителей;

(г) самостоятельно определять и изменять набор характеристик для описания и объединения товаров на Платформе, а также определять их расположение в Карточке товара;

(д) изменять расположение информационных блоков, управлять расположением контента в Карточке товара без внесения в него каких-либо изменений. Такие изменения не повлияют на содержание информации о товаре в Карточке товара.

В рамках тестирования нового функционала в Карточке товара Ozon вправе перемещать или скрывать часть информационных блоков для части Клиентов, не изменяя при этом содержание и информацию в Карточке товара.

7. Отдельные Карточки товара на Сайтах

Если товары Продавца подлежат реализации на нескольких Сайтах (например, http://www.ozon.ru и http://www.ozon.by или http://www.ozon.ru и http://www.ozon.kz), Продавец обязуется при необходимости создать отдельные карточки товара в ЛК для каждого из таких Сайтов.

8. Скрытие Карточки товара

Ozon на основании общего уровня продаж на Платформе вправе скрывать невостребованные Карточки товаров в целях обеспечения качества и актуальности предлагаемого Продавцами ассортимента. В случае недостижения показателей востребованности Карточки товара, Ozon скрывает её в установленном порядке. Продавец имеет право вернуть Карточку товара на Платформу после скрытия по своему усмотрению.

Ozon выявляет дублирование Карточек товара при создании товара или обновлении товара Продавцом в соответствии с правилами, указанными здесь. В этом случае Ozon скрывает дублирующую Карточку товара с указанием причин скрытия. Продавец может скорректировать характеристики Карточки товара и направить ее на повторную проверку.

Ozon также вправе скрывать с Платформы Карточки товара, если характеристики этого товара совпадают с характеристиками Карточки товара из другого Личного кабинета Продавца.

РАЗДЕЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

1.1. Соответствие требованиям Платформы

Товар должен соответствовать условиям Договора, описанию в Карточке товара и иным требованиям Ozon в ЛК по всем параметрам. При несоответствии товара любым таким требованиям, Ozon вправе приостановить исполнение обязательств в отношении такого товара.

1.2. Качество товара

Товар должен быть надлежащего качества, то есть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, не должен иметь видимых изменений, деформаций или поломок самого товара или его упаковки. Продавец по запросу Ozon в ЛК до или после начала реализации товара указывает в ЛК реквизиты (и/или загружает копии) документов, подтверждающих соответствие качества товара всем обязательным требованиям, и поддерживает актуальность в ЛК таких документов (при их изменении).

1.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

В отношении всех товаров Продавец обязан получить исключительное право либо лицензии или иные необходимые согласия или иметь иное законное основание на использование фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц. Продавец по запросу Ozon до или после начала реализации товара обязан предоставить копии документов, подтверждающих право на использование РИД, в том числе на территории Страны назначения.

Продавец гарантирует, что предоставление им соответствующих документов не нарушает никаких соглашений с третьими лицами, в том числе в части конфиденциальности информации ограниченного доступа (сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные и т.д.), равно как и применимых положений действующего законодательства. Продавец соглашается, что Ozon может проверять достоверность и действительность предоставляемых документов, в том числе путем обращения с соответствующими запросами к лицам, которые выдали такие документы, являются их подписантами или указаны в них в качестве контактов/уполномоченных лиц. Продавец также гарантирует, что обращение Ozon к указанным лицам не будет нарушать их прав и, когда это предусмотрено действующим законодательством, получены все согласия/разрешения на взаимодействие Ozon с ними.

1.4. Обращение правообладателя

В случае получения Ozon обращения от правообладателя товарного знака по поводу нарушения исключительных прав на товар, размещенный Продавцом на Платформе, Ozon запрашивает у Продавца документы, подтверждающие его право на реализацию такого товара, а Продавец обязан предоставить документы Ozon в установленный Ozon срок. До момента предоставления документов Ozon вправе заблокировать Карточку Продавца, делая её недоступной для заказа Клиентом.

После получения документов Ozon принимает решение о правомерности размещения товара Продавца на Платформе для реализации. При правомерном размещении товара Ozon не блокирует Карточку товара или снимает блокировку с Карточки товара Продавца, если она была заблокирована ранее.

Правообладатель вправе ознакомиться с предоставленными Продавцом документами в отношении спорного товара, а также со списком Продавцов, реализующих товары, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, на которые у правообладателя имеются исключительные права, а Продавец дает согласие на такое ознакомление. Продавец соглашается, что Ozon также вправе предоставить его контактные данные (адрес электронной почты и/или номер телефона и/или адрес регистрации, указанные Продавцом при регистрации на Платформе или в Личном кабинете) соответствующему правообладателю по мотивированному требованию последнего (направленному из Личного кабинета Продавца или из кабинета бренда) для связи с Продавцом с целью досудебного урегулирования спора и/или обращения в суд по поводу нарушения исключительных прав. Ozon не несет ответственность за предоставление таких данных правообладателю, их использование правообладателем и не участвует в дальнейшем взаимодействии Продавца и правообладателя.

В случае, если Продавец регистрируется на Платформе как правообладатель товарного знака или его представитель, он соглашается с условиями Соглашения для правообладателя товарного знака.

1.5. Предоставление документов

Продавец обязан в течение 3 (трёх) календарных дней с даты направления запроса предоставлять Ozon подтверждение соответствие товара требованиям законодательства и Договора, а также в случае получения обращения от правообладателя подтверждение правомерности размещения товара на Платформе.

1.6. Упаковка товара

Товар поставляется в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность (а также, при необходимости, герметичность) товара при его перевозке, сортировке, осуществлении складских процессов, хранении, погрузке в транспортные средства и выгрузке из них в нормальных условиях. Упаковка товара должна быть предназначена для веса товара и выдерживать его. Товары с выступающими острыми деталями и углами должны быть с защитными чехлами на соответствующих деталях либо в прочной упаковке, не допускающей проникновения острых элементов за её пределы.

1.7. Соответствие товара

Товар должен соответствовать обязательным требованиям законодательства, а также в той степени, в которой к конкретному товару применимы различные требования, включая, но не ограничиваясь, следующим условиям:

(а) Этикетки: каждая единица товара должна иметь индивидуальную упаковку с хорошо читаемыми этикетками (на русском языке и наклеенными на видном месте снаружи упаковки) с указанием наименования товара, его основных характеристик и даты изготовления;

(б) Таможенная очистка: Товар должен быть ввезён на территорию страны Клиента на законных основаниях, в отношении него должно быть проведено предусмотренное законодательством ЕАЭС таможенное оформление.

В случае, если Отправление или входящий в него товар не соответствует указанным требованиям и был задержан, изъят в порядке, установленном применимым законодательством, Ozon не несет ответственности перед Продавцом.

2. СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ТОВАРОВ

Продавец не вправе размещать к продаже на Платформе товары, продажа которых дистанционным способом запрещена или ограничена законодательством Страны назначения, а также товары, хранение и/или доставка которых требуют наличие специального разрешения и/или лицензии, и/или соблюдения специальных условий доставки и хранения таких товаров, включая (без ограничения) товары, указанные в Разделе «Товары, запрещённые для продажи».

РАЗДЕЛ «ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕРВИСА»

1. Показатели качества сервиса

Ozon вправе устанавливать показатели качества сервиса Продавца перед Клиентом, такие как индекс цены Продавца по отношению к ценам на рынке, показатель отмен заказов к общему числу заказов, показатель просроченных доставок по вине Продавца, а также иные показатели, и их критический уровень. Ozon имеет право менять показатели и их критический уровень в одностороннем порядке, уведомляя об этом Продавца.

2. Ухудшение показателей

При ухудшении показателей качества сервиса Продавца Ozon вправе устанавливать лимиты на размещение товаров на Платформе и вводить иные ограничения использования Платформы. При ухудшении показателей качества сервиса Продавца до критического уровня, Ozon вправе приостановить исполнение обязательств по Договору или расторгнуть Договор.

3. Блокировка и ограничение доступа

Ozon вправе заблокировать Карточки товаров Продавца и ограничить его доступ к Платформе в случае снижения показателей качества сервиса. До момента блокировки и введения ограничений Ozon направляет Продавцу уведомление о необходимости исправить показатели качества сервиса за 7 (семь) календарных дней. После блокировки Карточек товаров и ограничения доступа к Платформе Продавец вправе исправить показатели качества сервиса и направить Ozon запрос о снятии блокировки и ограничений.

При нарушении условий Договора Ozon вправе блокировать Карточки товаров Продавца и ограничить доступ к Платформе без предварительного уведомления Продавца.

РАЗДЕЛ «ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Ozon (также Исполнитель) — Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741, юридический адрес: Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, Помещение 1, этаж 41, комната 6).

CPC — тип рекламной кампании, при выборе которой Продавец оплачивает услугу Ozon в случае Клика Клиента по ссылке в Рекомендательном блоке, применятся при выборе Продавцом в ЛК типа оплаты «Клики».

CPM — тип рекламной кампании, при выборе которой Продавец оплачивает услугу Ozon из расчёта за количество показов Рекламных материалов в Рекомендательном блоке, применятся при выборе Продавцом в ЛК типа оплаты «Показы».

Cut-off — время, установленное Ozon или Продавцом в ЛК для конкретных заказов, до наступления которого Продавец обязан подтвердить готовность входящих в заказ отправлений к передаче в доставку.

Активация — направляемое Ozon подтверждение Продавцу об активации его ЛК.

Баннер — баннер, содержащий рекламную информацию и гиперссылку на товары Продавца исключительно на Сайте.

Договор — настоящий договор, заключаемый между Ozon и Продавцом на условиях, указанных ниже, текст которого размещен в ЛК.

Заказ — товар или набор товаров, который Клиент заказал у Продавца на Платформе.

Интегрированный метод доставки – метод доставки заказов теми Службами доставки, которые автоматически, путем интеграции внутренних систем, передают Ozon информацию о статусе движения заказа. В некоторых случаях перед настройкой Интегрированного метода доставки в ЛК Продавцу требуется заключить Договор со Службой Доставки.

Карточка товара — совокупность информации о товаре на Платформе, включая изображения товара, текст с описанием его характеристик, цены и условий продажи, а также информацию о Продавце и изготовителе товара.

Клиент — полностью дееспособное физическое лицо, приобретающее товар у Продавца на Платформе исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Клиентский возврат - возврат товара Клиентом после получения.

Клик — обращение пользователя по содержащейся в Рекомендательном блоке ссылке на товар(ы).

Конвертация — пересчет денежных сумм, номинированных в одной валюте, на суммы, номинированные в выбранную Продавцом валюту по Договору.

Крупногабаритный товар (КГТ) — товар, сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения которого составляет более 200 (двухсот) сантиметров или максимальная сторона которого составляет более 105 (ста пяти) сантиметров или вес которого составляет более 20 (двадцати) килограммов.

Курс конвертации — значение, предусмотренное для осуществления Конвертации, установленное на ежедневной основе и указанное в Разделе «Курс конвертации», в основе которого привязка к курсу валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации.

Личный кабинет (ЛК) — персональная страница Продавца на Платформе, содержащая информацию о Продавце, размещаемых им товарах и о заказах у Продавца.

Логистический Партнер — службы доставки, оказывающие транспортно-экспедиционные услуги по организации международной перевозки Отправлений Продавцов, которые Ozon привлекает в целях исполнения своих обязательств перед Продавцом по Разделу «Логистический Партнер (Aggregator)». При работе с Логистическими Партнёрами Продавец может настраивать параметры доставки через ЛК.

Невыкуп — отказ Клиента от товара в заказе при получении после вскрытия.

Неинтегрированный метод доставки — метод доставки Службами доставки, не осуществляющими Интегрированный метод доставки.

Объявленная стоимость — стоимость товара, установленная Продавцом на момент создания конкретного заказа Клиента и зафиксированная в ЛК.

Отмена (Отменённое отправление) – Отправление, которое не было вручено Клиенту по причинам, зависящим от Клиента, или от приёмки которого Клиент отказался как в период перевозки, так и в момент его вручения Клиенту без вскрытия, а также в случаях если:

- Товар, содержащийся в Отправлении, попадает в список запрещенных или ограниченных к ввозу, вывозу или перевозке;
- На Товар отсутствуют товаросопроводительные, коммерческие и разрешительные документы, а также необходимая информация о Товаре и/или Клиенте;
- В иных случаях, указанных в Договоре.

Отправление — товар или совокупность товаров, которые Продавец упаковал и снабдил маркировкой (если применимо).

Партнёр – третье лицо, оказывающее услуги Продавцу или Ozon (в интересах Продавца), в том числе Логистический Партнёр, Фулфилмент-партнёр и иные партнёры, упомянутые в соответствующих пунктах Договора.

Платформа — агрегатор информации о товарах – информационная система (программа для ЭВМ), размещенная на Сайте, которая предоставляет Продавцам возможность размещать товары с целью продажи, а также получать информацию о заказах. Функции Платформы, доступные Продавцу, определяются Ozon.

Показ — отображение товара в Рекомендательном блоке в зоне видимости Клиента.

Поставщик платёжных услуг — юридическое лицо, которое одновременно:

(а) в рамках заключенного с Продавцом договора предоставило Продавцу платёжные реквизиты, указанные Продавцом в ЛК;

(б) является технически доступным для выбора Продавцом при регистрации или в ЛК для целей осуществления расчетов по настоящему Договору;

(в) имеет техническую интеграцию с Ozon, в рамках которой Ozon может передавать информацию, необходимую Поставщику платёжных услуг для дальнейшего перечисления денежных средств Продавцу на имеющийся у Продавца счет, открытый на основании договора, указанного в п. (а) настоящего определения, для целей исполнения обязательства Ozon по оплате.

Привлечённый товар — товар из заказа, оформленного после клика пользователя по Рекламному материалу в Рекомендательном блоке и перешедшего в статус «Оплачен».

Продавец (Заказчик) — лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, зарегистрированное на Платформе, прошедшее Активацию и непосредственно продающее товары через Платформу. Для целей настоящего Договора Продавец является Продавцом услуг, оказываемых через Платформу.

Рекламный материал — изображение товара, Баннер или иной материал, предоставленный Продавцом и соответствующий разделу «Требования к рекламным материалам».

Рекомендательный блок — место, выделенное для размещения Рекламных материалов Продавцов на Платформе, а также на иных сайтах-партнерах Ozon в сети Интернет.

Сайт — http://www.ozon.ru и/или http://www.ozon.by и/или http://www.ozon.kz и/или http://www.ozon.com и/или мобильное приложение Ozon.

Склад — складской объект, на котором осуществляется приёмка, сортировка товара и подготовка заказов к отправке Клиентам.

Служба доставки — лицо, осуществляющее международную доставку заказов Клиентам по поручению Продавца на основании отдельно заключённого с ним договора.

Служба поддержки — комплексные услуги, оказываемые Продавцу Ozon по консультированию Продавца по вопросам, связанным с осуществлением его деятельности по продаже товаров Клиентам на Платформе, а также по обработке обращений Клиентов к Продавцу в соответствии с процедурами, установленными в Разделе «Требования к обработке заказов».

Ставка — величина вознаграждения Ozon за Рекламную услугу по продвижению товаров Продавца.

Страна Продавца — страна, в которой Продавец имеет зарегистрированное присутствие и/или состоит на учёте в налоговых органах в связи с осуществлением им коммерческой деятельности.

Страна назначения — страна, на территории которой происходит передача товара Клиенту.

Технологический партнёр — третье лицо, которое заключило с Ozon Договор с Технологическими партнёрами Ozon (кроссбордер).

Товар — объект материального мира, который Продавец разместил к продаже на Платформе.

Трек-номер — уникальный буквенно-цифровой или цифровой код (штрихкод - идентификатор), который присваивается заказам и позволяет отследить статусы их доставки в Службе доставки.

Уведомление — электронное сообщение, направляемое Ozon Продавцу в ЛК, а также на Электронную почту.

Утилизация – уничтожение товаров Продавцов в предусмотренных Договором случаях.

Экспедитор Ozon – Общество с ограниченной ответственностью «Глобал ОЭТ» (ОГРН 1247700224826, юридический адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коммунарка, д. Саларьево, д. 7, стр. 5).

Электронная почта — адрес электронный почты, указанный Продавцом при регистрации на Платформе.

Условия продажи товаров для физических лиц — условия, на основании которых Клиент осуществляет оформление заказа на товары, а также их оплату, возврат, и взаимодействует с Продавцом по поводу них, размещённые на Платформе, расположенные по адресу: https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-dlya-fizicheskih-lits-v-ozon-ru/

РАЗДЕЛ «ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

Продавец предоставляет Ozon следующие Заверения об обстоятельствах:

1. Достоверность Заверений

Все Заверения являются достоверными, действительными, точными и не вводящими в заблуждение на дату заключения Договора и в период его действия. При возникновении любых обстоятельств, которые могут свидетельствовать об их недостоверности, недействительности или неточности, Продавец обязан незамедлительно сообщить Ozon об этом. Стороны исходят из того, что Ozon полагается на предоставленные Продавцом заверения об обстоятельствах.

2. Соответствие требованиям законодательства

Продавец гарантирует и подтверждает, что имеет все права и полномочия, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности (правоспособность), а также получил все необходимые разрешения от уполномоченных органов или организаций для осуществления прав и исполнения обязательств по Договору.

Все документы и информация, предоставленные до заключения Договора и/или в период действия Договора и/или в процессе предварительной юридической и финансовой проверки Продавца по внутренним процедурам Ozon, включая процедуры проверки благонадежности и проверки в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (где применимо), были при их предоставлении достоверными, действительными, точными и не вводящими в заблуждение.

Продавец подтверждает, что обязуется выполнять требования (подтверждает, что выполняет требования) всех применимых законов, включая законы, связанные с защитой прав потребителей, противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, противодействием коррупции и взяточничеству, с соблюдением санкций и противодействием незаконной торговле, запретом использования детского или принудительного труда, надлежащим использованием конфиденциальной информации (в том числе, инсайдерской информации), а также не предпринимать никаких действий, которые могут привести к

нарушению таких законов, не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в такой деятельности.

Продавец соглашается, что для контроля качества использования Платформы, оформления и выполнения Заказов, а также исполнения Продавцом условий Договора Ozon может в любое время проводить проверку благонадежности в отношении Продавца, в том числе путем затребования у Продавца подтверждающих документов (учредительных, распорядительных, удостоверяющих личность и т.д.) и информации, включая оценку их достоверности и действительности. Продавец гарантирует, что предоставление им соответствующих документов и информации не нарушает никаких соглашений с третьими лицами, в том числе в части конфиденциальности информации ограниченного доступа (сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные и т.д.), равно как и применимых положений действующего законодательства.

Продавец гарантирует и подтверждает внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля; мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток и коммерческого подкупа с участием и (или) в отношении своих сотрудников в процессе осуществления ими своих должностных обязанностей; легализации доходов, полученных преступным путем; нарушения применимых санкций и незаконной торговли; ненадлежащего использования конфиденциальной информации (в том числе, инсайдерской информации).

Продавец заверяет и гарантирует, что на момент подписания Договора и в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение суммы подлежащих уплате на территории Российской Федерации (если Страной назначения является Российская Федерация) или иной Страны назначения налогов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов); корректно квалифицирует свои налоговые обязательства, возникающие на территории Российской Федерации (если Страной назначения является Российская Федерация) или иной Страны назначения, исходя при этом из фактических обстоятельств исполнения Договора. Продавец также подтверждает свое согласие с основными положениями размещенных на Платформе Политик Ozon в области противодействия коррупции и этичного ведения бизнеса и следует им.

Указанные заверения и прочие обязательства, связанные с соблюдением законодательства, в полном объеме отражены в Оговорке о соблюдении антикоррупционного и регуляторного законодательства, а также в Стандартных оговорках, с условиями которых Продавец соглашается, принимая условия Договора, и обязуется им следовать.

Стороны признают, что указанные заверения имеют для них существенное значение при заключении Договора и исполнении своих обязательств по нему.

Продавец подтверждает и гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение его действия:

(а) выполняет требования законодательства о защите конкуренции;

(б) не совершает ограничивающих конкуренцию действий.

3. Раскрытие информации

Продавец обладает организационными, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, необходимыми для надлежащего исполнения Договора, и в явной форме раскрыл всю существенную информацию об аффилированных лицах Продавца, о финансовом положении и деятельности аффилированных лиц Продавца; не существует иных документов или информации, которая могла бы негативно повлиять на мнение Ozon при оценке потенциальных рисков, связанных с заключением или исполнением Договора, и Продавцу неизвестны какие-либо факты, вопросы или иные обстоятельства, которые не были в письменном виде раскрыты Ozon, раскрытие которых могло бы повлиять на желание Ozon заключить Договор с Продавцом.

4. Свобода Договора

До момента заключения Договора Продавец:

(а) не испытывал неравенства переговорных возможностей, а согласование иного содержания условий Договора не было существенно затруднено;

(б) имел разумную возможность ознакомиться с условиями Договора и участвовать в определении его условий путём предоставления своих замечаний по тексту Договора;

(в) внимательно ознакомился с условиями Договора и исходя из своих разумно понимаемых интересов самостоятельно принял все условия Договора целиком без изменений.

5. Необременительный характер Договора

Ни Договор целиком, ни какое-либо из его условий:

(а) не лишает Продавца прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида;

(б) не исключает и не ограничивает ответственность Ozon за нарушение обязательств по Договору; и

(в) не содержит явно обременительных для Продавца условий.

6. Отсутствие риска ликвидации или несостоятельности

Ни одно из следующих событий не наступало и не имеет места в любую дату в течение срока действия Договора:

(а) Продавец принимает решение о своей ликвидации;

(б) чистые активы Продавца в любой момент времени в течение срока действия Договора имеют меньший размер, чем размер минимального уставного капитала, требуемого по законодательству Страны Продавца (если применимо);

(в) Продавец подаёт заявление о применении к нему процедуры банкротства или становится неплатежеспособным (банкротом) или объявляет мораторий на удовлетворение требований кредиторов или становится неспособным оплачивать свои долги;

(г) Продавец подаёт заявление о назначении арбитражного управляющего, временного управляющего, внешнего управляющего или управляющего конкурсной массой или соглашается с таким назначение.

7. Отсутствие препятствий исполнять Договор

Подписание или исполнение Договора не является нарушением и не приведёт к нарушению:

(а) устава или иных корпоративных, или прочих внутренних документов Продавца;

(б) положений каких-либо законодательных или нормативных актов Российской Федерации и/или Страны Продавца;

(в) каких-либо применимых к Продавцу приказов или решений, вынесенных судами, арбитражными или третейскими судами, или государственными учреждениями; или

(г) каких бы то ни было условий или положений любых иных соглашений или договоров, стороной по которым является Продавец, или таких, которые являются обязательными для Продавца; а также не приведёт к неисполнению обязательств по любому такому соглашению или договору.

8. Соответствие товара требованиям Договора

Продавец подтверждает, что каждая единица товара соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и/или Страны назначения и Договором (в той степени, в которой к ней применимы такие требования); и Продавец обязуется соблюдать все требования Ozon к перечню размещаемых товаров, качеству их изображений, описанию товаров, а также иных требований в части информации, передаваемой Продавцом на Платформу через его ЛК. Продавец обязан оказывать содействие при проведении проверки со стороны Ozon товаров и Карточек товаров на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и/или иной Страны назначения и Договора, а также исполнять решения Ozon, принятые по результатам проведения таких проверок.

Продавец также подтверждает, что обязуется использовать функционал Платформы строго для целей исполнения сделок, связанных с реализацией товаров. Продавец не вправе использовать Платформу в целях обмана, введения в заблуждение, извлечения прибыли или в иных корыстных целях, а также принимать обязательства заведомо в отсутствие намерения их выполнить.

9. Реклама

В Карточке товара, на изображениях товара и в его описаниях, рекламно-маркетинговой информации (включая, но не ограничиваясь, вложения рекламных материалов в передаваемый заказ или упаковку товара) отсутствуют водяные знаки, ссылки на интернет-сайт Продавца или иные ресурсы в сети Интернет (за исключением информации о сайте Продавца, производителя и/или импортера на самом товаре или его упаковке).

10. Права третьих лиц

Создаваемые Продавцом Карточки товаров, информация в них, а также иные материалы и информация, передаваемая Ozon в связи с Договором:

(а) не нарушают требований законодательства Российской Федерации и/или иной Страны назначения, законных интересов и прав третьих лиц (в том числе, без ограничений, права на результаты интеллектуальной деятельности) и допустимы для размещения в сети Интернет; и

(б) не нарушают достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и другие нематериальные блага; Продавец должным образом получил (и по первому требованию Ozon готов предоставить) согласия всех третьих лиц на использование изображений (в том числе их фотографий, произведений изобразительного искусства, аудиовизуальных и иных подобных произведений, в которых они изображены).

11. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

В отношении создаваемых Карточек товара, их составных частей и/или иных материалов, передаваемых Ozon в связи с Договором, Продавцом должным образом получены:

(а) исключительное право (либо лицензия/право использовать и разрешать иным лицам такое использование) на любые содержащиеся в них РИД;

(б) все необходимые согласия на использование РИД без указания имени автора и/или иных лиц, принимавших участие в их создании, а также на обнародование, внесение в них изменений, сокращений и дополнений, снабжение их при использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или любыми пояснениями; а также

(в) все необходимые согласия на использование фирменных и иных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц.

12. Претензии

Продавец обязуется самостоятельно и за свой счёт устранять любые претензии:

(а) в отношении товаров, предлагаемых им к продаже на Платформе (включая, помимо прочего, любые претензии в связи с гарантийным и постгарантийным обслуживанием товаров), а также обязуется возместить Ozon все документально подтвержденные и обоснованные расходы, издержки и потери, связанные с рассмотрением таких претензий Ozon;

(б) связанные с повреждением/гибелью имущества третьих лиц, которое произошло вследствие передачи товаров, не соответствующих требованиям Договора;

(в) в связи с нарушением прав или законных интересов третьих лиц или любого Заверения. При рассмотрении споров Продавец обязан по требованию Ozon вступить в дело на его стороне (без ущерба для иных прав Ozon) и возместить последнему документально подтвержденный и обоснованный ущерб, причиненный разбирательством и его последствиями;

(г) в случае получения Ozon претензий от правообладателя исключительного права и/или эксклюзивного дистрибьютера (далее по тексту — Правообладатель) о нарушении исключительных прав в связи с размещением Продавцом Карточек товаров на Платформе, Ozon вправе заблокировать Карточку соответствующего товара на Платформе, сделав его недоступным для заказа Клиентов. В случае несогласия с блокировкой, Продавец

самостоятельно и за свой счёт обязуется вести переговоры с Правообладателем для урегулирования его претензии.

Ozon возобновляет оказание услуг по Договору в отношении соответствующего товара в случае:

(1) если Правообладатель обратился к Ozon с просьбой разблокировать Карточку товара Продавца;

(2) если Продавец предоставил Ozon официальное письменное согласие Правообладателя на разблокировку Карточки товара или судебное решение подтверждающее, что размещение Продавцом Карточек товара не нарушает права Правообладателя исключительного права;

(3) если Ozon установит, что информация, содержащаяся в Карточке товара, не нарушает права Правообладателя.

13. Объекты интеллектуальной собственности

Каждая сторона сохраняет все права на интеллектуальную собственность, товарные знаки и/или иные принадлежащие ей объекты интеллектуальной собственности (в том числе логотипы, дизайны, чертежи), которые могут быть использованы в рамках Договора (Объекты ИС). Заключение Договора не может толковаться как предоставление Продавцу каких-либо лицензий и/или права пользования в отношении Объектов ИС Ozon. Без предварительного согласия Ozon Продавец не вправе публично ссылаться на фирменное наименование Ozon (а также его логотип или товарные знаки). Ozon вправе публично ссылаться на фирменное наименование Продавца (а также его логотип или товарные знаки) для указания его в качестве одного из продавцов на Платформе, так и при иных обстоятельствах. Каждая сторона обязуется не регистрировать Объекты ИС сходные с Объектами ИС другой стороны, а также не использовать предоставленную информацию об Объектах ИС другой стороны кроме как в связи с исполнением Договора.

14. Содействие Сторон

Стороны оказывают друг другу разумное содействие в защите Объектов ИС (в том числе, путём уведомления друг друга обо всех известных или предполагаемых фальсификациях, копировании, подражании, имитациях или иных нарушениях прав на Объектов ИС). При этом, во избежание сомнений, только правообладатель сохраняет исключительное право инициировать процессуальные действия в отношении принадлежащих ему Объектов ИС.

РАЗДЕЛ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»

1. Конфиденциальная информация

Конфиденциальная информация — любая информация, ставшая известной Сторонам в связи с Договором, имеющая коммерческую ценность для любой из Сторон в силу её неизвестности третьим лицам, включая, но не ограничиваясь:

- внутренняя информация, коммерческая тайна, персональные данные,
- ноу-хау, интеллектуальная собственность,
- информация о продукции, сделках, клиентах, структуре цен, маркетинговой стратегии, коммерческих возможностях и т.д.,
- информация о видах и цене товаров/услуг, размере комиссий и иных платежей по Договору.

Конфиденциальная информация в рамках Договора может передаваться Сторонами друг другу как с грифом конфиденциальности, так и без него. Стороны могут указывать на Конфиденциальность передаваемой информации в письмах, актах приёма-передачи документов, в электронной почте, в устной форме или другими способами. Стороны согласовали, что объемы продаж Продавца по Договору, объемы продаж каждого товара Продавца, ставки в инструментах продвижения не являются конфиденциальной информацией.

Стороны обязуются:

(1) использовать Конфиденциальную информацию только для целей Договора;

(2) передавать Конфиденциальную информацию только тем своим сотрудникам, которым она необходима для целей Договора, и с которыми подписаны обязательства о сохранении конфиденциальности;

(3) не раскрывать Конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия передающей Стороны (за исключением раскрытия своим профессиональным консультантам или на основании обоснованного запроса государственного органа);

(4) охранять полученную Конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа третьих лиц в течение 3 (трёх) лет после прекращения Договора.

К Конфиденциальной не относится информация в общем публичном доступе.

Конфиденциальная информация Ozon может потенциально содержать инсайдерскую информацию Группы компаний «Озон» в соответствии с законодательством о ценных бумагах и биржах или правилами фондовой биржи, применимым к такой инсайдерской информации. На Сторону, принимающую инсайдерскую информацию Ozon, может распространяться действие указанного законодательства о ценных бумагах или правил фондовой биржи.

В случае, если Страной Продавца является Китай, Исполнитель также формирует и передает такую информацию о Продавце, как его наименование, налоговый номер, выручка, обороты, комиссии и иные аналогичные финансовые показатели в качестве продавца товаров на Платформе, в адрес дочерней компании Исполнителя, действующей на территории Китая в качестве представителя для целей настоящего пункта, для последующей подачи такой компанией налоговой отчетности в соответствии с требованиями применимого законодательства. Раскрытие такой информации не является нарушением настоящего Договора и не требует согласия Продавца.

2. Персональные данные

К отношениям Сторон применяются положения «Оговорки о персональных данных».

3. Персональные данные Клиентов

В случаях, когда Продавец получает от Ozon ПД Клиентов и/или передает ПД третьим лицам для организации доставки товаров Клиентам, Продавец обязан соблюдать сам и обязать таких третьих лиц соблюдать правила и принципы обработки ПД Клиентов, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иными применимыми нормативными актами, оставаясь при этом ответственным за действия/ бездействия таких третьих лиц в отношении ПД Клиентов, а также:

(а) уничтожать или обеспечивать уничтожение третьими лицами ПД Клиентов, когда достигнута цель их обработки (продажа товара Клиенту), либо, когда Ozon сообщит об отсутствии оснований их обработки, а также по запросу Ozon в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса предоставлять Ozon доказательства уничтожения или обеспечения уничтожения третьими лицами ПД Клиентов;

(б) по запросу Ozon в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого запроса предоставлять информацию о деятельности третьих лиц по обработке ПД Клиентов, необходимую для её контроля;

(в) незамедлительно (в течение 24 (двадцати четырёх) часов с даты обнаружения) уведомлять Ozon об утечке ПД Клиентов и/или ином инциденте с ПД Клиентов, а также предоставлять подробную информацию об утечке и/или ином инциденте по адресу pdn@ozon.ru.

4. Ответственность за нарушения в области персональных данных Клиентов

Продавец несет ответственность за любые возможные претензии, которые могут возникнуть в связи с нарушением им законодательства Российской Федерации (если Страной назначения является Российская Федерация) или иной Страны назначения о ПД, в том числе вследствие использования Продавцом ПД Клиентов в иных целях, чем это указано в настоящем разделе, или ввиду несоблюдения требований по безопасности и конфиденциальности и обязуется возместить Ozon документально подтвержденные убытки последнего, причиненные таким нарушением, в том числе возместить суммы возможных штрафов, взысканий и компенсаций, которые могут быть предъявлены Ozon к уплате в судебном или внесудебном порядке, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Ozon.

РАЗДЕЛ «ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

1. Правила коммуникации

Если Договором прямо не предусмотрено иное, официальная переписка и коммуникация между Сторонами, включая все сообщения и/или уведомления по Договору, но за исключением претензий Продавца:

(а) оформляются в виде электронных сообщений на русском или английском языке;

(б) направляются через ЛК и\или на адрес Электронной почты Продавца, указанный при

регистрации на Платформе; и

(в) считаются полученными в день отправки (при отправке с 00:00 до 20:00 по московскому времени) либо на следующий день после отправки (при отправке с 20:00 до 00:00 по московскому времени).

Продавец обязуется регулярно проверять ЛК и электронную почту. Ozon не отвечает за любые негативные последствия в связи с несвоевременным ознакомлением Продавца с уведомлениями.

Продавец подтверждает своё согласие на получение от Ozon любых Уведомлений по электронной почте и по номеру телефона, указанным в ЛК, в том числе, но не ограничиваясь, информационно-рекламных уведомлений о сервисах и продуктах Ozon и его группы компаний.

2. Служба поддержки

Ozon обеспечивает круглосуточное консультирование Продавца через ЛК по любым вопросам, связанным с продажей товаров на Платформе. Любое устное обращение в Службу поддержки считается полученным в момент его регистрации Службой поддержки.

3. Изменение адресов и реквизитов

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих юридических адресов, адресов для возврата товаров Клиентами, реквизитов, номеров телефонов и адресов электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменений. Ozon вносит изменения в информацию о Продавце на Сайте в течение 1 рабочего дня, а в платежные реквизиты — в течение 7 календарных дней с даты сообщения.

4. Применимое право и разрешение споров

Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны предпримут все усилия для решения любых споров и разногласий, возникших между ними по Договору или в связи с ним, путём переговоров. Надлежащим способом направления претензии Продавцом в адрес Ozon является отправка претензии в бумажном виде по юридическому адресу, указанному в Договоре (в разделе «Определения»). Во избежание сомнений претензия Продавца влечет юридически значимые последствия (в понимании статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) с даты доставки, которая указана на уведомлении о вручении. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения. Ozon вправе запрашивать у Продавца дополнительные сведения и документы. При непредоставлении запрашиваемой информации Ozon вправе отказать в рассмотрении претензии. Любой спор, который не был разрешен путём переговоров, подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

При рассмотрении и разрешении претензий, в качестве доказательств совершения каких-либо действий Продавцом в ЛК, в том числе при интеграции через Ozon Seller API, или действий сторон по исполнению Договора, Стороны признают протоколы действий Сторон и происходящих в связи с этим событий в ЛК, которые регистрируются техническими устройствами и программным обеспечением Ozon. К таким протоколам, включая, но не

ограничиваясь относятся: файлы, электронные протоколы, журналы, программные коды, логи, данные Ozon Seller API и прочая информация в электронной форме.

5. Третьи лица

Ozon вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц и несёт перед Продавцом ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязательств. При этом, по смыслу настоящего пункта, третьим лицом не признается Поставщик платежных услуг.

6. Уступка

Продавец не вправе уступать и/или передавать иным способом права и/или обязанности по Договору третьим лицам без предварительного согласия Ozon. Ozon вправе уступать и/или передавать иным способом свои права по Договору любым третьим лицам без согласия Продавца.

7. Полнота Договора

Договор содержит полные и исчерпывающие условия относительно его предмета и заменяет собой все предыдущие устные или письменные договорённости между Сторонами. Ozon не даёт и не принимает на себя каких-либо иных заверений, гарантий или обязанностей, за исключением прямо оговоренных в Договоре.

8. Независимость положений Договора

Недействительность отдельных положений Договора не затрагивает действительность остальных положений Договора и Договора в целом.

9. Квалификация Договора

К правоотношениям между Ozon и Продавцом применяются положения ГК РФ о возмездном оказании услуг (глава 39), об агентировании (глава 52) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. Договор является рамочным договором (ст. 429.1). Договор не является публичным (ст. 426).

10. Тестирование новых видов услуг

Ozon оставляет за собой право проводить тестирование новых видов услуг или функционала Платформы. Ozon размещает в ЛК или направляет Продавцу текст условий участия в тестировании. Начав пользоваться новыми услугами или функционалом, Продавец выражает свое согласие на принятие участия в тестировании и соглашается с его условиями. После начала использования услуг или функционала Платформы, условия участия в тестировании признаются неотъемлемой частью Договора.

11. Язык Договора

Настоящий Договор составлен на русском и английском языках. В случае любых несоответствий между версией на русском и английском языке версия на русском языке имеет преимущественную силу.